



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १२, अंक ९५]

सोमवार, जून २२, २०२६/आषाढ १, शके १९४८

[पृष्ठे ५९, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३६६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जून २०२६.

अधिसूचना

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०.

क्रमांक सनिनि ०३२१/प्र.क्र.४१/१३-स.—महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याच्या कलम १६५ ची पोट-कलमे (१) आणि (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यांस समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम १६५ च्या पोट-कलम (३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर, त्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करित आहे :—

१. या नियमांस, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६, असे म्हणावे.

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “मुख्य नियम” असा केला आहे) याच्या नियम २ मधील खंड (१) मध्ये, “कलम २४-अ खालील” या मजकुरानंतर “किंवा कलम १५४ब-६” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.

३. मुख्य नियम ४ मधील पोट-कलम (१) मधील खंड (इ) मधील उप-खंड (७), (८) आणि (८-अ) वगळण्यात येतील.

४. मुख्य नियमाच्या नियम ८ मधील पोट-नियम (१) मध्ये,—

(१) खंड (फ) मधील नाममात्र आणि सहयोगी सभासद या मजकुराऐवजी, “नाममात्र सहयोगी, संयुक्त आणि तात्पुरते सभासद” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

(२) खंड (एक्स-१) मध्ये, “कलम २४-अ या मजकुरानंतर कलम १५४ब-६ आणि कलम १५४ब-२८” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.

५. मुख्य नियमाच्या नियम १० पोट-नियम (१) मधील तक्त्यातील, नोंद ५ मधील

(१) उप-वर्ग (क) च्या रकाना (३) मधील, “घर गहाण संस्था व घर बांधणी संस्था” या मजकुराऐवजी, “घर गहाण संस्था व घर बांधणी संस्था आणि परिसर संस्था” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

(२) गृहनिर्माण संस्था नावाच्या वर्ग ५ मध्ये, रकाना (२) आणि (३) उप-खंड (क) नंतर पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल:-

“(ड)	सहकारी गृहनिर्माण संघ.—
(इ)	संस्थांचा संघ.—

६. मुख्य नियमातील नियम २०-अ वगळण्यात येईल.

७. मुख्य नियमातील नियम २०-ब वगळण्यात येईल.

८. मुख्य नियमाच्या नियम २६ मधील “कलम ३० चे पोट-कलम (१)” या मजकुरानंतर “किंवा कलम १५४ब-१३” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.

९. मुख्य नियमाच्या नियम ३३ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल.

“३३. सभासदांची यादी, - प्रत्येक संस्थेकडून ठेवण्यात येणारी सभासदांची यादी नमुना जे मध्ये राहिल.”

१०. मुख्य नियमाच्या नियम ५७-अ मधील पोट-नियम (७) खंड (ग) मधील उपखंड (३) ऐवजी पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल.

“परंतु की, गृहनिर्माण संस्थांना उप-खंड (३) लागू राहणार नाही.

११. मुख्य नियमाच्या नियम ५८ मधील कलम ७३ कअ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अपात्र या मजकुरानंतर किंवा कलम १५४ब-२३ हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१२. मुख्य नियमाच्या नियम ६० मध्ये,-

(१) पोट-नियम (१) मधील “कार्यशील सदस्याने निवडलेल्या सदस्य” हा मजकूर वगळण्यात येईल.

(२) पोट-नियम (३) मधील “कार्यशील” हा मजकूर वगळण्यात येईल.

(३) पोट-नियम (४) मधील “कार्यशील” हा मजकूर वगळण्यात येईल.

१३. मुख्य नियमाच्या नियम ६५ मधील पोट-नियम (१) चा खंड (१-अ) आणि (१-ब) वगळण्यात येतील.

१४. मुख्य नियमाच्या नियम ८५ मध्ये,-

(१) पोट-नियम (१) मधील, “कलम ९८, १०१ आणि १३७ खालील” या मजकुराऐवजी, “कलम ९८, १०१, १३७ आणि १५४ब-२९” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

(२) पोट-नियम (४) मधील, “कलमे ९८, १०१ व १३७ अन्वये” या मजकुराऐवजी, “कलमे ९८, १०१, १३७ व १५४ब-२९ अन्वये” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

(३) पोट-नियम (८) मध्ये,—

(अ) खंड (ख) मधील, उप-खंड (दोन) मध्ये “कलमे ९८, १०१ व १३७ अन्वये” या मजकुराऐवजी, “कलमे ९८, १०१, १३७ व १५४ब-२९ अन्वये” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

(ब) खंड (ग) मधील, उप-खंड (दोन) मध्ये “कलमे ९८, १०१ व १३७ अन्वये” या मजकुराऐवजी, “कलमे ९८, १०१, १३७ व १५४ब-२९ अन्वये” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१५. मुख्य नियमाच्या नियम १०६ ब नंतर पुढील प्रकरणांचा समावेश करण्यात येईल.

“प्रकरण ११-ब

सहकारी गृहनिर्माण संस्था

१०६ सी-१. गृहनिर्माण संस्थांना हे नियम नसणे.—

नियम ४, १९, नियम २० चा पोट-नियम (१), नियम २२, २५, २७, ३०अ, नियम ३५ ते ४८, नियम ४९ब, ४९क, ५३, ५३क, ६३अ, ६६, ८६अ, नियम ९३ ते १०३ हे नियम गृहनिर्माण संस्थांना लागू होणार नाहीत.

१०६ सी-२. नाव आरक्षित करणे आणि बँकेचे खाते सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज.—

(१) नियोजित गृहनिर्माण संस्थांसाठी नाव आरक्षित करणे आणि बँक खाते उघडण्याची परवानगी यासाठी प्रत्येक अर्ज नमुना-१ मध्ये सादर केला जाईल. सदरील अर्जासोबत खालील बाबी असणे क्रमप्राप्त असेल.

(एक) मुख्य प्रवर्तक यांची नियुक्ती करून त्यांना अधिकृत करणेकामी घेण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेस उपस्थित असणाऱ्या सभासदांची यादी आणि त्यासोबत अशा सभेचे इतिवृत्त.

(दोन) प्रस्तावित भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्था किंवा प्रिमायसेस संस्थेबाबतचे वास्तुविशारदांनी प्रमाणित केलेला बांधकाम सुरु करण्याचे प्रमाणपत्र किंवा बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र किंवा प्रस्तावित भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्थेबाबतचे वास्तुविशारदांनी प्रमाणित केलेली तात्पुरता आराखडा नकाशाची प्रत किंवा मंजूर आराखडा नकाशा.

(२) प्रस्तावित संस्थांचा संघ किंवा सहकारी गृहनिर्माण संघाचे नाव आरक्षित करणेबाबतचा आणि बँकेचे खाते सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळणेबाबतचा प्रत्येक अर्ज हा नमुना वाय-२ मध्ये सादर करण्यात येईल. सदरील अर्ज हा प्रत्येक संस्थेच्या किंवा कायदेशीर संस्थेच्या किमान दोन अधिकृत पदाधिकाऱ्यांनी सही केलेली असावा. सदरील अर्जासोबत खालील बाबी असणे क्रमप्राप्त असेल.

(एक) मुख्य प्रवर्तकाची निवड करण्यासाठी व त्यांना अधिकृत करण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि अशा बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या प्रवर्तकांचा ठराव;

(दोन) ज्या अन्वये सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे आणि आवश्यक त्या दस्तावेजांवर स्वाक्षरी करणेकामी कोणत्याही दोन पदाधिकाऱ्यांना संमती आणि अधिकार देण्यात आलेले आहेत असे प्रस्तावित संस्थांचा संघाच्या प्रयोजनार्थ किमान पाच संस्थांच्या सर्वसाधारण सभेचे ठराव किंवा प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रयोजनार्थ किमान दोन संस्था किंवा कायदेशीर संस्थांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव.

(तीन) प्रत्येक वैयक्तिक संस्था किंवा कायदेशीर संस्थेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.

(चार) वैयक्तिक संस्था किंवा कायदेशीर संस्था ही एकाच आराखड्याचा किंवा नकाशाचा भाग असल्याची बाब प्रमाणित करणारे वास्तुविशारद यांचे प्रमाणपत्र.

(३) सदर अर्ज निबंधकांना नोंदणीकृत पोस्टने हात बटवड्याने किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठवता येईल.

(४) निबंधकांस उप-नियम (१) किंवा (२) अन्वये अर्ज मिळाल्यानंतर, निबंधकांनी त्यातील तपशील त्यांच्याकडे नमुना वाय-३ मधील नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांकसह नोंद घेऊन त्याची पोच द्यावी.

(५) निबंधक, हे नाव आरक्षण करताना व बँक खाते उघडताना प्रवर्तकांना त्यांच्या अर्जात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची परवानगी देतील.

(६) निबंधक, असा अर्ज प्राप्त झाल्यापासुन ३० दिवसांचे आत निकाली काढतील. निबंधक प्रस्तावित संस्थेसाठी नाव आरक्षित करण्यासाठी व बँक खाते उघडण्यास परवानगी देतील किंवा योग्य ते कारण नमूद करून सदर अर्ज नाकारून सदर अर्जदारास कारणांसह लेखी कळवतील.

१०६सी-३. नोंदणीसाठीचा अर्ज आणि नोंदणी फी.—

(१) कलम १५४ब-३ अन्वये एखाद्या संस्थेच्या नोंदणीसाठीचा अर्ज प्रस्तावित संस्थेचे नाव आरक्षित करण्यास व बँक खाते उघडण्यास परवानगी दिल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजीत नमुना वाय-१ मध्ये करण्यात येईल.

(२) अर्ज, कलम १५४ब-२ मधील तरतुदींस अधिन राहून, मुख्य प्रवर्तकांनी अर्जावर स्वाक्षरी करून संस्थेचे नियोजन उप-विधींच्या दोन प्रतीव्यतिरिक्त, त्यासोबत खालील नमूद करण्यात आलेली कागदपत्रे जोडावी.

(क) ज्यांनी भाग भांडवलात योगदान दिलेले आहे अशा व्यक्तींची यादी, त्यासोबत त्यांचेपैकी प्रत्येकाने योगदान म्हणून दिलेली रक्कम आणि त्यांनी अदा केलेले प्रवेश शुल्क देखील नमूद करण्यात यावे.

(ख) नियोजित संस्थेच्या खात्यामध्ये शिल्लक असणारी रक्कम ज्यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे असे बँकेचे किंवा बँकानी दिलेले प्रमाणपत्र.

(ग) उक्त संस्थेचे कामकाज आर्थिकदृष्ट्या कसे योग्य आहे याचे तपशिलवार स्पष्टीकरण ज्यामध्ये दर्शविण्यात आलेले आहे अशी योजना आणि ज्या योजनेतून संस्थेने धारण केलेली स्थावर मालमत्ता निदर्शनास येते तसेच संस्थेने योजलेली खरेदी, अधिग्रहण किंवा तबदिलीचा तपशील ज्यामध्ये देण्यात आलेला आहे अशी योजना.

(घ) याखाली नमूद करण्यात आलेल्या दराने आकारावयाची नोंदणी फी :—

		रु.
एक	भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था	५,०००
दोन	भाडेकरु सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्था	
	(अ) युनिटे किंवा सदनिका २५ पर्यंत	२,५००
	(ब) युनिटे किंवा सदनिका २६-५० पर्यंत	५,०००
	(क) युनिटे किंवा सदनिका ५१-२५० पर्यंत	७,५००
	(ड) युनिटे किंवा सदनिका २५० पेक्षा अधिक	१०,०००
तीन	इतर गृहनिर्माण संस्था	५,०००
चार	मागास वर्गातील व्यक्तींची गृहनिर्माण संस्था	५०
पाच	लोक आवास योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण संस्था	५०
सहा	सहकारी गृहनिर्माण संस्था	५,०००
सात	संस्थांचा संघ	५,०००

(३) अर्ज, नोंदणीकृत पोस्टाने, हात बटवड्याने किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे निबंधकांना पाठविला जाईल.

१०६ सी-४. सभासदत्व होण्यासाठी करावयाच्या पूर्ततांच्या अटी इत्यादी.—

(१) संस्थेचा सहयोगी सदस्य किंवा तात्पुरता सदस्य वगळता,—

(अ) त्याने सभासदत्वासाठीच्या संस्थेच्या पोट-नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नमुन्यामध्ये लेखी स्वरूपात अर्ज केला आहे ज्यामध्ये किमान पाच भागांचे हिश्यांचे / शेअर्सचे मूल्य आणि शंभर रुपये प्रवेश शुल्कासह समाविष्ट नसल्यास ;

(ब) अर्जदाराने, संस्थेच्या सभासदत्वासाठीच्या अर्जासह, प्रवर्तक, विकासक किंवा हस्तांतरणकर्ता यांच्यासोबत यथोचित मुद्रांकित व नोंदणीकृत केलेल्या कराराची, नोंदणीकृत बक्षिसपत्राची किंवा विविध अधिनियमांमध्ये नमूद केलेली त्याच प्रकारचे इतर कोणतेही विधि संलेख याची प्रमाणित प्रत सादर केलेली नसल्यास ;

(क) संस्थेच्या समितीकडून त्याचा अर्ज मंजूर झालेला नसल्यास, कोणत्याही व्यक्तीला सदस्य म्हणून मान्यता देण्यात येणार नाही:

परंतु, कलम १५४ब-१ (२०) (दोन ते बारा) मध्ये निश्चित केल्याप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीने अर्ज केल्यास, अर्जासोबत अशा सभासदत्वासाठी अर्ज करण्यास प्राधिकृत करणारा ठराव जोडणे बंधनकारक असेल.

१०६सी-५. (एक) कलम १५४ब-१ (१८) (अ) मध्ये निश्चित केलेली कोणतीही व्यक्ती, सभासदाच्या शिफारशीसह नमुना वाय-५अ मध्ये कोणत्याही सभासदास सहयोगी सभासद होण्यासाठी अर्ज करू शकेल.

(दोन) ज्याने शिफारस केलेली आहे, अशा मूळ सभासदाच्या मृत्युनंतर किंवा सहयोगी सभासदत्व रद्द करण्यासाठी मूळ सभासदाच्या विनंतीवर अथवा अशा सहयोगी सभासदाच्या राजीनाम्यानंतर किंवा मृत्युनंतर सहयोगी सभासदाचे सभासदत्व संपुष्टात येईल.

१०६सी-६. (१) तात्पुरत्या सभासदांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया.—

(अ) कोणत्याही सभासदाच्या किंवा संयुक्त सभासदाच्या मृत्युनंतर, अशा सभासदाचा नामनिर्देशित व्यक्ती संस्थेच्या संपत्तीमध्ये मृत सभासदाचे भाग (शेअर्स) किंवा हक्कासंदर्भात भविष्यातील कोणत्याही दाव्यांपासून संस्थेचे क्षतिपूर्ण करण्यासाठी क्षतिपूर्ती पत्रासह नमुना वाय-४ नमुन्यामध्ये तात्पुरत्या सभासदत्वासाठी अर्ज करू शकेल. एकापेक्षा अधिक नामनिर्देशित व्यक्ती असल्यास सर्व नामनिर्देशित व्यक्ती एकच अर्ज करतील.

(ब) जर संस्थेचा सभासद नामनिर्देशन न बनवता मृत्यु पावल्यास, किंवा हस्तांतरणासाठी कोणीही नामनिर्देशित पुढे न आल्यास, संस्था, अधिक खपाच्या किमान दोन स्थानिक दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये अशी सूचना प्रकाशित करून, मृत सभासदाच्या कायदेशीर वारसांना तात्पुरता सभासद म्हणून मान्यता देण्यासाठी अर्ज करण्याकरीता सूचित करील. अशी सूचना संस्थेच्या सूचना फलकावर देखील प्रदर्शित करण्यात येईल.

(क) सद्यः परिस्थितीत समितीला योग्य वाटल्यास चौकशी केल्यानंतर आणि प्राप्त झालेल्या अर्ज विचारात घेतल्यानंतर समितीचे असे मत झाले की, व्यक्ती ही, मृत सदस्याचा कायदेशीर वारस किंवा प्रतिनिधी आहे तर, या नियमांच्या तरतुदीनुसार, कोणत्याही सदस्यास कायदेशीर वारस म्हणून दाखल करून घेतले जाईल. अर्जदाराने तात्पुरता सदस्य म्हणून नमुना वाय-४ मध्ये क्षतिपूर्ती बंधपत्रासह आवेदनपत्र सादर करील.

(ड) जर एकापेक्षा अधिक दावा सांगणारे असतील तर त्यांना तात्पुरता सभासद कोणी व्हावे याबद्दल प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगण्यात येईल. पोट-नियम (अ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे क्षतिप्रतिज्ञापत्रात नाव असलेली व्यक्ती त्याच्या अर्जासह क्षतिपूर्ती बंधपत्र सादर करील.

(इ) दावेदारांनी तात्पुरता सभासद कोणास होता येईल याबाबत करारामध्ये काही आणले नसेल तर समिती, त्यांना कायदेशीर वारसा प्रमाणपत्र किंवा उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र किंवा सक्षम न्यायाधिकरणाचे प्रबंधपत्र सादर करण्यासाठी बोलावील.

(फ) कायदेशीर वारसांची एकदा अभिलेखामध्ये नोंद झाली की, तात्पुरते सभासद हे तात्पुरते सभासद म्हणून राहणे बंद होईल.

(ग) तात्पुरत्या सभासदास मालमत्तेचा हक्क किंवा स्वामित्व किंवा मालकी असणार नाही आणि त्याच्या नावाचा भाग पत्रावर समावेश केला जाणार नाही.

(२) कुटुंबव्यवस्थेचा आधारावर बदलीची प्रक्रिया.—

(अ) कोणत्याही सभासदाच्या किंवा कोणत्याही सह सभासदाच्या मृत्युनंतर, अशा सभासदाचे किंवा सभासदांच्या कायदेशीर वारसाची संस्थेच्या मालमत्तेतील मृत सभासदाने किंवा सह सभासदाने धारण केलेल्या सदनिकेतील भाग, हक्क, स्वामित्व आणि हिताच्या बाबतीतील अटी आणि शर्तीची नोंदणी करून कुटुंब व्यवस्थेच्या यथोचिरीत्या नोंदणी विलेखमध्ये नोंद करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण एक.— कौटुंबिक व्यवस्था याचा अर्थ, संस्थेच्या मृत सदस्याचा कायदेशीर वारस किंवा प्रतिनिधी यांच्यामधील झालेली व्यवस्था किंवा समझोता, असा आहे.

(ब) त्यानंतर कायदेशीर वारस नमुना वाय-५ मध्ये कुटुंब व्यवस्थेच्या यथोचितरीत्या नोंदणी केलेल्या विलेख आणि भविष्यात कोणत्याही वेळी कोणत्याही व्यक्तीद्वारे संस्थेच्या मालमत्तेतील मृत सभासद किंवा सह सभासदाच्या सदनिकेतील भाग, हक्क, स्वामित्व किंवा हित यांसाठी केलेल्या कोणत्याही दाव्यांविरुद्ध संस्थेची क्षतिपूर्ती करणारे क्षतिपूर्ती बंधपत्र यांसह अर्ज करील.

(क) समिती अर्ज मिळाल्यानंतर, मृत सभासद किंवा सह सभासदांच्या सदनिकेतील भाग, हक्क, स्वामित्व आणि हित यांच्या प्रस्तावित हस्तांतरणाच्या बाबतीतील कोणतेही दावे किंवा आक्षेप मागविणारी एक जाहीर सूचना सर्वाधिक खप असलेल्या दोन स्थानिक दैनिक वृत्तपत्रांमधून तात्काळ प्रसिद्ध करील.

(ड) जर विहित कालावधीत कोणताही दावा किंवा आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत तर, समिती मृत सभासद किंवा सहसभासद यांच्या सदनिकेतील भाग, हक्क, स्वामित्व आणि हिताचे यथोचितरीत्या नोंदणी केलेल्या कुटुंब व्यवस्थेमध्ये तरतूद असलेल्या कायदेशीर वारसास हस्तांतरण करील.

(ई) जर मृत सभासद किंवा सह सभासदाचे कायदेशीर वारस म्हणून दावा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणतेही दावे किंवा आक्षेप प्राप्त झाल्यास किंवा यथोचितरीत्या निष्पादित केलेल्या कुटुंबव्यवस्थेसंबंधात कोणत्याही वाद असेल तर, समिती मृत सभासदाच्या सदनिकेतील भाग, हक्क, स्वामित्व किंवा हिताचे हस्तांतरण करणार नाही आणि कायदेशीर वारसा प्रमाणपत्र किंवा सक्षम अधिकारिता असलेल्या न्यायालयाकडून प्रबंधपत्र मिळविण्याबाबत वारसास कळवील.

१०६सी-७. गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण व सरकार शिक्षण.—

(१) राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, संस्थांचा संघ किंवा सहकारी गृहनिर्माण संघटना यांचे सभासद, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी राज्य संघीय संस्था किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थेमार्फत वार्षिक शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करील.

(२) सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण निधीसाठी प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रत्येक सदस्यामागे दरमहा दहा रुपये तर प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संघटना किंवा संस्थांच्या संघटना याकरिता वार्षिक रुपये एक हजार इतके अंशदान देईल. अशा अंशदानांचे दरवर्षी संकलन करण्यात येईल व त्याचा वापर आर्थिक वर्षात किंवा पुढील वर्षी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी करण्यात येईल.

(३) शिक्षण व प्रशिक्षण कालावधी शक्य होईल तेथवर,-

(अ) सभासदांसाठी वर्षातून तीन तासांचे किमान एक सत्र.

(ब) समितीचे सभासद, पदाधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी वर्षातून तीन तासांची किमान दोन सत्रे, इतका असेल.

(४) राज्य शासनाने अधिसूचित केलेली राज्य संघीय संस्था किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, संस्थांची संघटना किंवा सहकारी गृहनिर्माण संघटना यांचे सभासद, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करील.

(५) राज्य शासनाद्वारे अधिसूचित करावयाच्या राज्य संघीय संस्था किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था,—

(अ) अधिनियमाच्या किंवा इतर कोणत्याही अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये नोंदणी केलेल्या असतील ;

(ब) राज्यस्तरीय कार्यात्मक क्षेत्र असेल ;

(क) त्यांच्या उपविधींमध्ये, संस्थेच्या सभासद, अधिकारी व कर्मचारी यांना सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण देण्यासाठी तरतूद करतील ;

(ड) संस्थांना सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण देण्यासाठी पुरेसा पायाभूत सुविधा देतील ;

(ई) गुणवत्तापूर्ण अध्यापन व अध्यापनेतर कर्मचारीवृंद देतील ; आणि

(फ) त्यांना सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याच्या क्षेत्रामध्ये पुरेसा अनुभव असेल.

(६) संस्था, दरवर्षी अधिसूचित राज्य संघीय (फेडरल) संस्था किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थांच्या सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण निधीसाठी तरतूद करतील व योगदान देतील.

१०६सी-८. व्यक्तींचे नामनिर्देशन.—

(१) संस्थेच्या उपविधींमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद किंवा सह सभासद, नामनिर्देशनाचा विहित नमुना सादर करून तात्पुरत्या सभासदत्वासाठी कोणत्याही व्यक्तीस किंवा व्यक्तींना नामनिर्देशित करू शकतील. सभासदांनी

आपल्या हयातीतच नामनिर्देशनावर स्वाक्षरी करून ते संस्थेला सादर केलेले असावे. सह सभासदांच्या बाबतीत, प्रत्येक सभासदांच्या भागहिश्यानुसार स्वतंत्र नामनिर्देशन सादर करण्यात येईल.

(२) संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करून सादर केलेले कोणतेही नामनिर्देशन नवीन नामनिर्देशन अर्ज करून रद्द करण्यात येईल किंवा बदलण्यात येईल.

१०६सी-९. नोंदवही ठेवणे.—

तात्पुरत्या सभासदत्वाच्या प्रयोजनार्थ त्याचबरोबर कोणताही अर्ज रद्द करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचे नाव व पत्ता नियम ३२ अन्वये ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीमध्ये नोंदविण्यात येईल.

१०६सी-१०. मर्यादित जबाबदारीसह संस्थेला कर्ज घेण्यासाठी अटी.—

कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेची देणी तिच्या भरणा केलेल्या भाग भांडवलाच्या, संचित राखीव निधीच्या, जमीन व इमारतीसाठी सभासदांनी अंशदान केलेला निधी, आणि इमारत निधीच्या वजा संचित तोट्याच्या दहापटीची मर्यादा ओलांडणार नाही:

परंतु स्वयं-पुनर्विकासाच्या किंवा स्वयंविकासाच्या वेळी, गृहनिर्माण संस्था, शासन मान्यताप्राप्त मुल्यनिर्धारक यांच्याकडून संस्थेने प्राप्त केलेल्या मूल्यांकन अहवालानुसार, जमिनीच्या मूल्याच्या दहापट मूल्याचे कर्ज घेऊ शकेल.

१०६सी-११. निधी उभारणी.—

संस्था संचालक मंडळाने मान्यता दिल्याप्रमाणे पुढील निधीची स्थापना (उभारणी) व जतन करील.

(१) **राखीव निधी** - संस्था, राखीव निधीची स्थापना (उभारणी) करू शकेल व त्यामध्ये,—

(अ) संस्थेला तिच्या सभासदांकडून प्राप्त झालेले प्रवेश शुल्क ;

(ब) संस्थेच्या सभासदत्वाचे हस्तांतरण केल्यावर संस्थेला तिच्या सभासदांकडून सर्व प्राप्त झालेले हस्तांतरण शुल्क किंवा आकार किंवा प्रीमियम ;

(क) कलम ६६ च्या पोट-कलम (१) व (२) च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, त्यावर्षाच्या शिल्लक निधीतून किंवा निव्वळ नफ्यातून या निधीस वितरीत वितरित करण्यात आलेली रक्कम ;

(ड) विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी जमा केलेल्या देणग्यांव्यतिरिक्त संस्थेला सर्व प्राप्त झालेल्या देणग्या.

(२) **कर्ज निवारण निधी.**— संस्था कर्ज निवारण निधी उभारील व त्यामध्ये वास्तुविशारदाने प्रमाणित केलेला आणि इमारतीच्या बांधकामावेळी झालेल्या प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम मुल्याच्या प्रतिवर्ष किमान ०.२५ टक्के दरास अधीन राहून, संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये निश्चित केलेल्या दराने तिच्या सभासदांकडून जमा केलेल्या अंशदानाचा समावेश असेल. हा निधी, संचालक मंडळाने मान्यता दिलेल्या मोठ्या देखभाल दुरुस्त्यांसाठी वापरण्यात येईल.

(३) **दुरुस्ती व देखभाल निधी.**— संस्था देखभाल व दुरुस्ती निधीची स्थापना करील यामध्ये, वास्तुविशारदाने प्रमाणित केलेला आणि इमारतीच्या बांधकामावेळी झालेल्या प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम मुल्याच्या प्रतिवर्ष किमान ०.७५% टक्के दरास अधीन राहून, सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीमध्ये निश्चित केलेल्या दराने तिच्या सभासदांकडून जमा केलेल्या अंशदानाचा समावेश असेल. हा निधी संस्थेच्या इमारती किंवा मालमत्तांच्या नियमित आवर्ती दुरुस्त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी वापरला जाईल.

(४) **मोठी दुरुस्ती निधी.**— संस्था मोठ्या दुरुस्ती निधीची स्थापना करील यामध्ये सर्वसाधारण सभेने ठरविलेला आणि आवश्यक असेल तेव्हा व त्याप्रमाणे क्षेत्रावर आधारित यथाप्रमाणे निश्चित केलेल्या दराने तिच्या सभासदांकडून जमा केलेल्या अंशदानाचा समावेश होईल. मोठी दुरुस्ती निधी संस्थेच्या इमारती व मालमत्तांच्या महत्वपूर्ण दुरुस्त्या व देखभालीच्या कामासाठी वापरण्यात येईल.

(५) **शिक्षण व प्रशिक्षण निधी.**— संस्था, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीची स्थापना करील यामध्ये तिच्या सभासदांकडून जमा केलेल्या अंशदानाचा समावेश असेल.

(६) **निवडणूक निधी.**— संस्था, निवडणूक निधीची स्थापना करील यामध्ये तिच्या सभासदांनी जमा केलेल्या अंशदानाचा

समावेश असेल. संस्था सर्वसाधारण सभेने ठरविल्याप्रमाणे, व्यवस्थापन समितीच्या निवडणूका घेण्यासाठी सर्व सभासदांकडून समान अंशदान जमा करील.

(७) **कल्याण निधी.**— संस्था, कल्याण निधीची स्थापना करील यामध्ये सभासदांकडून जमा करण्यात आलेल्या स्वेच्छा अंशदानाचा समावेश होईल. कल्याण निधी, संस्थेने आयोजित केलेल्या सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमासाठी वापरण्यात येईल.

(८) **मूळ निधी.**— संस्था, मूळ / कॉर्पस निधी जतन करील.

(९) **सर्वसाधारण सभेच्या परवानगीसह उभारावयाचा इतर कोणताही निधी.**— संमतीस अधीन राहून, सर्वसाधारण सभेच्या तिच्या सर्व सभासदांकडून सम प्रमाणात योगदान घेऊन एखाद्या विशिष्ट प्रयोजनार्थ अतिरिक्त रकमेचा प्रस्तावित निधी उभा करू शकते.

१०६सी-१२. शुल्क आकारणी.—

(१) निधी आणि त्यामध्ये नमूद करण्यात आलेले विशिष्ट दर याकामी संस्थेचे सभासद किंवा गाळा धारक यांच्याकडून जमा केले जाणारे योगदान खालीलप्रमाणे :—

(अ) सेवा शुल्क.

(ब) मालमत्ता कर.

(क) पाणी पट्टी.

(ड) संस्थेचे उद्वाहनाची दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी होणारा खर्च ज्यामध्ये उद्वाहन चालविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा किंवा नवीन उद्वाहन बसविण्याच्या खर्चाचाही समावेश होतो.

(ई) मोटार वाहनतळ शुल्क.

(फ) थकित शुल्कावरील व्याज / विलंबाने होणाऱ्या आकारणीवरील व्याज.

(ग) कर्जाच्या परतफेडीपोटीचा हप्ता आणि व्याज.

(ह) ना-भोगवटा शुल्क.

(आय) विमा शुल्क.

(ज) भाडेपट्ट्याचे भाडे.

(के) बिगरशेती कर.

(ल) संस्थेमार्फत उभारण्यात आलेल्या विविध निधीतील योगदान.

(म) सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेले इतर कोणतेही शुल्क, मात्र, असे शुल्क अधिनियम आणि नियमांमधील तरतुदींच्या विरोधी नसावेत.

(२) उप-नियम (१) मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे संस्थेच्या सेवा शुल्कामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो :-

(अ) कर्मचारी वर्ग, उद्वाहन चालक, सुरक्षारक्षक, माळी आणि संस्थेचे इतर कोणतेही कर्मचारी यांचा पगार.

(ब) ज्या ठिकाणी संस्थेचे स्वतंत्र कार्यालय आहे तेथे, मिळकत कर, वीज आकार, पाणीपट्टी वगैरे सारखे खर्च.

(क) छपाई, लेखनसामग्री व टपाल खर्च.

(ड) संस्थेच्या कार्यकारी समितीतील सदस्य आणि संस्थेचे कर्मचारी यांचा प्रवास भत्ता आणि वाहन खर्च.

(ई) संस्थेच्या समितीतील सदस्यांना दिली जाणारी बैठक शुल्क

(फ) संस्था ज्यांचेशी संलग्न आहे अशा गृहनिर्माण संघ आणि इतर कोणतेही सहकारी संस्था यांची वार्षिक वर्गणी.

- (ग) गृहनिर्माण संघ आणि इतर कोणतीही सहकारी संस्थेशी संलग्न होणेकामी अदा करावयाचे प्रवेश शुल्क.
- (ह) अंतर्गत वैधानिक पूर्ण-लेखापरीक्षण आणि चाचणी लेखापरीक्षण, असल्यास त्याचे शुल्क
- (आय) सर्वसाधारण सभा, समिती आणि उप-समिती, असल्यास, त्यांच्या सभा यासाठी होणारा खर्च.
- (ज) प्रतिधारण शुल्क, कायदेशीर शुल्क, प्रादेशिक चौकशी शुल्क.
- (के) सामाईक वीज आकार.

(३) खर्चाची वाटणी :- समिती संस्थेवरील खर्च प्रत्येक सभासद किंवा युनिट किंवा सदनिका धारक यांमध्ये वाटून खाली दिलेल्या बाबीनुसार संविभाजित करील.

अ. क्र.	आकार	विभाजनाचे स्वरूप
१	सेवा शुल्क	युनिट्स / सदनिकांच्या संख्येनुसार समान विभागणी
२	मालमत्ता कर	स्थानिक प्राधिकरणाने निश्चित केल्याप्रमाणे आणि सामायिक क्षेत्रासाठी प्रत्येक युनिट किंवा सदनिकेच्या चटई क्षेत्राच्या आधारे.
३	पाणीपट्टी	सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या बांधकाम आराखड्यानुसार, प्रत्येक सदनिकेत देण्यात आलेल्या निवेशिकांची आणि नळांची एकूण संख्या व त्यांचा आकार याआधारे.
४	उद्दनाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च तसेच संस्थेचे ते उद्दवाहन चालू करण्याचा अंतर्भूत खर्च	युनिटांच्या / सदनिकांच्या आधारे, ज्या इमारतीत उद्दवाहन आहे तेथील युनिटांच्या सदनिकांच्या संख्येत समान विभागणी करुन.
५	वाहनतळ आकार	सर्वसाधारण सभेद्वारे निश्चित केलेल्या दरानुसार .
६	थकित शुल्कावरील व्याज	सर्वसाधारण सभेद्वारे निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे दरसाल १२% सरळव्याजाने पेक्षा जास्त नसेल.
७	कर्ज आणि व्याजाच्या हप्त्यांची परतफेड	वित्तीय अभिकरणाने निश्चित केल्याप्रमाणे व्याजासहित प्रत्येक हप्त्याची रक्कम.
८	भोगवटेतर शुल्क	त्या सेवा शुल्काच्या १०%
९	विमा शुल्क	प्रत्येक सदनिकेच्या चटई क्षेत्रानुसार परंतु असे की, वाणिज्यिक प्रयोजनांसाठी सदनिका किंवा युनिटचा वापर कोणत्याही विनिर्दिष्ट मालाचा साठा करण्यासाठी केल्यामुळे विम्याचा हप्ता वाढत असेल तर, असा विम्याच्या हप्त्याचा अतिरिक्त भार हा, जे कोणी सदनिकाधारक त्यांच्या सदनिकांच्या चटई क्षेत्राच्या प्रमाणात वाढीव हप्ता देण्यास जबाबदार असतील त्यांच्यामध्ये संविभाजित होईल.
१०	भाडेपट्टा	प्रत्येक युनिट / सदनिकेचे चटई क्षेत्र

अ. क्र.	आकार	विभाजनाचे स्वरूप
११	यासाठीचे अंशदान	
	(एक) कर्ज निवारण निधी	सर्वसाधारण सभेने निश्चित केलेल्या दराने, प्रत्येक युनिट /सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाच्या किमान ०.२५% या प्रतिवर्ष असेल.
	(दोन) दुरुस्ती आणि देखभाल निधी	प्रत्येक सदनिका/युनिटच्या बांधकाम खर्चाच्या किमान ०.७५ टक्के प्रतिवर्ष इतक्या खर्चाच्या अधीन राहून सर्व सदस्य मंडळाने निश्चित केलेल्या दराने.
	(तीन) मोठ्या दुरुस्त्यांसाठीचा निधी	प्रत्येक युनिट / सदनिकेच्या चटई क्षेत्रानुसार
	(चार) शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण निधी	दहा रुपये प्रति सभासद किंवा शासनाने प्रत्येक सभासदासाठी वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दरानुसार यापैकी जे अधिक असेल ते.
	(पाच) निवडणूक निधी	सभासदांकडून समानतेने
	(सहा) कल्याण निधी	सभासदांकडून समानतेने
	(सात) अन्य कोणताही निधी	सभासदांकडून समानतेने
	(आठ) सुख सुविधा आकार	सभासदाद्वारे सुविधेचा वापर करण्याच्या तत्वावर, क्लब हाऊस, क्लबचे सभासदत्व, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव
	(नऊ) क्रीडांगण, उद्यान, धावपट्टी	युनिटे किंवा सदनिकांच्या संख्येने समान विभाजन

१०६ क-१३. गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन :-

(१) आदर्श उपविधीद्वारे स्वीकृती आणि प्रशासन.-

(अ) प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था, सहकारी संस्थांचा संघ किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आदींचे व्यवस्थापन निबंधकाने मान्यता दिलेल्या संस्थेच्या उपविधीद्वारे शासित केले जाईल. संस्थेचे उपविधी संस्थेच्या मुख्य प्रशासन चौकटीत तयार केले जातील.

(ब) सहकारी संस्थांचे निबंधक गृहनिर्माण संस्था, सहकारी संस्थांचे संघ आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्यासाठी आदर्श उपविधी निर्गमित करतील.

(क) प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था, सहकारी संस्थांचा संघ किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था निबंधकाने आदर्श प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत ते स्वीकृत करतील.

(२) व्यवस्थापन समितीची कार्ये आणि कर्तव्ये.-

(अ) व्यवस्थापकीय समिती, सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करील. वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करील. वित्तीय नोंदी ठेवील आणि संस्थेच्या मालमतेची लेखापरीक्षा, दुरुस्त्या आणि देखभाल वेळेवर होत आहे याची सुनिश्चिती करील.

(ब) समितीस, संस्थेच्या प्रकल्पांसाठी व प्रयोजनांसाठी सर्वसाधारण मंडळाच्या मान्यतेने वास्तूशास्त्रज्ञ, कंत्राटदार इत्यादींसारख्या व्यावसायिकांची नेमणूक कर्ता येईल.

(क) समिती हेही सुनिश्चित करील की, संस्था स्वीकृत केलेल्या आदर्श उपविधींचा स्वीकार करित आहे आणि आदर्श उपविधीनुसार कर्तव्ये पार पाडीत आहे.

(३) सर्वसाधारण मंडळ.—

(अ) सर्वसाधारण मंडळ हे संस्थेमध्ये सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकरण असेल आणि त्यांचे निर्णय हे व्यवस्थापकीय समितीवर बंधनकारक असतील जी त्या निर्णयांची अंमलबाजवणी करण्यासाठी जबाबदार असेल.

(ब) सर्वसाधारण मंडळाला अधिनियम, नियम, उपविधी यांनुसार आणि या अधिनियमाच्या कलम ७९अ अन्वये जारी केलेल्या शासकीय निदेशक तत्वांनुसार आणि अधिनियमाच्या कलम १५४ब-२१ अन्वये निबंधकाने केलेल्या निदेशांनुसार त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात प्रकरणे मिटवण्याचा अधिकार असेल.

परंतु, सर्वसाधारण मंडळाच्या बैठकीतील सदस्यांचा सहभाग एकतर, व्यक्तीशः किंवा संस्थेने पुरविलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून, किंवा अन्य दृक-श्राव्य साधनांद्वारे असू शकेल जे सदस्यांच्या सहभागाची नोंद ठेवण्यास आणि ओळख पाठविण्यास व दिनांक व वेळ यासह, अशा बैठकीचे कामकाज जतन करण्यास सक्षम असतील.

(क) अधिनियमाच्या कलम ७५ च्या तरतुदींनुसार प्रत्येक वर्षी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यात येईल.

(ड) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि कार्यसूची अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार आणि उप-विधींनुसार असेल.

(ई) सर्वसाधारण सभेची (एजीएम किंवा एसजीएम) गणपूर्ती ही एकूण सभासदांच्या दोन तृतीयांश किंवा २० सभासद यापैकी जे कमी असेल तितकी असेल.

(फ) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेकरिता ठरविलेल्या वेळेनंतर, अर्ध्या तासात सभा, सभासदांच्या मागणीवरून बोलाविण्यात आली असेल तर, गणपूर्ती होत नसेल तर, ती विसर्जित करण्यात येईल. अन्य कोणत्याही बाबतीत, त्याच दिवशी त्याच ठिकाणी एका तासानंतर स्थगित करण्यात येईल. नोटीशीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, संस्थेची सर्वसाधारण सभा त्यानंतरच्या दिनांकास बोलाविण्यात येईल, सदर सर्वसाधारण सभा स्थगित झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांपूर्वी नसेल आणि तीस दिवसांपेक्षा नंतरची नसेल अशा दिनांकास घेण्यात येईल, मूळ सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाची कार्यसूची, आवश्यक गणपूर्ती असो किंवा नसो, काम चालविण्यात येईल.

(ग) सर्वसाधारण सभेचा निर्णय, संस्थेच्या एकूण उपस्थित सभासदांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांसह, एकावन्न टक्के बहुमताने पारित करण्यात येईल.

(ह) अधिनियमाच्या कलम ७६ अन्वये पाच पूर्ण दिवसांची नोटीस देऊन विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविता येईल.

(आय) पुनर्विकासाच्या बाबींसाठी, जसे की, चौदा पूर्ण दिवसांच्या कालावधीची नोटीस देणे अनिवार्य आहे आणि पुनर्विकासाच्या संबंधात विशेष सर्वसाधारण सभेची गणपूर्ती ही, संस्थेच्या एकूण सदस्यांच्या दोन तृतीयांश इतकी असेल. अशी सभा निबंधकाच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात येईल. पुनर्विकासाच्या सभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात येईल आणि ते सभापतीच्या अभिरक्षेत ठेवण्यात येईल आणि त्याची आणखी एक प्रत, ज्याच्या अधिकारक्षेत्रात संस्था स्थित आहे त्या सहकारी संस्थेच्या सहायक किंवा उपनिबंधकाच्या कार्यालयामध्ये ठेवण्यात येईल.

(जे) पुनर्विकासासाठी विकासकाच्या किंवा कंत्राटदाराच्या निवडीचा ठराव, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांसह संस्थेच्या एकूण सभासदांच्या एकावन्न टक्के बहुमताने संमत करण्यात येईल.

परंतु, निबंधकाच्या प्रतिनिधीने सभेच्या कामकाजाबाबतचा वस्तुस्थिती अहवाल निबंधकांना सादर करावा आणि निबंधक तो अहवाल संस्थेला कळवतील.

(४) समितीतील नैमित्तिक रिक्त पदे.—

(अ) सभासदाचा मृत्यू, राजीनामा, अनर्हता, पदावरून दूर करणे किंवा असमर्थता अथवा त्याचा पदावधी संपण्यापूर्वी इतर कोणत्याही कारणामुळे समितीमध्ये नैमित्तिक पद रिक्त झाल्यावर ते व्यवस्थापन समितीद्वारे भरण्यात येईल.

(ब) सचिव किंवा अधिकृत व्यक्ती, संस्थेच्या नोटीस फलकावर सात दिवसांची नोटीस देऊन सभासदांकडून नामनिर्देशने मागवील.

(क) नामनिर्देशनांची छाननी केल्यानंतर, वैध नामनिर्देशन समितीसमोर ठेवील.

(ड) रिक्त पदापेक्षा वैध नामनिर्देशनांची संख्या अधिक असल्यास, समिती मताधिक्याने रिक्त पदे भरण्यात येतील.

(ई) स्वीकृत सदस्याचा पदावधी हा, समिती सदस्यांच्या पदावधी इतकाच असेल.

(५) देखभाल व दुरुस्ती.—

(अ) संस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल व दुरुस्ती करण्यास व्यवस्थापन समिती जबाबदार असेल.

(ब) व्यवस्थापन समिती एका वित्तीय वर्षामध्ये संस्थेच्या मालमत्तेच्या दुरुस्ती व देखभालीवर खर्च करण्यासाठी जबाबदार असेल, त्यात एका वेळी,—

(एक) २५ पर्यंत सभासद असणाऱ्या संस्थांसाठी १,००,०००/- रुपयांपेक्षा

(दोन) २६ ते ५० सभासद असणाऱ्या संस्थांसाठी २,००,०००/- रुपयांपेक्षा

(तीन) ५१ ते १०० सभासद असणाऱ्या संस्थांसाठी ३,००,०००/- रुपयांपेक्षा

(चार) १०१ ते १००० सभासद असणाऱ्या संस्थांसाठी ४,००,०००/- रुपयांपेक्षा

(पाच) १००० व त्यापेक्षा जास्त सभासद असणाऱ्या संस्थांसाठी ५,००,०००/- रुपयांपेक्षा

अधिक खर्चास तरतूद नसेल.

१०६ क-१४. कलम १५४ब-२९ अन्वये वसुलीचे प्रमाणपत्र देणे.—

(१) वसुलीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी अर्ज.—

(अ) कलम १५४ब-२९ अन्वये वसुलीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक अर्ज, शंभर रुपयांच्या न्यायालय शुल्कासह “वाय-६” नमुन्यात सादर करण्यात येईल.

(ब) ज्याला रक्कम देय आहे, त्या व्यक्तीकडून संस्थेने दावा केलेली देय रक्कम अर्जामध्ये विनिर्दिष्ट केली पाहिजे.

(क) जिच्यावर रकमेचा दावा केला आहे, ती संस्थेचा सभासद आहे किंवा नाही ते अर्जामध्ये स्पष्ट असेल.

(२) अर्जासोबत,—

(अ) अर्ज सादर करण्यासाठी आणि निबंधकासमोर संस्थेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एखादा अधिकारी किंवा एक प्रतिनिधी यास प्राधिकृत करण्यासाठीचे प्राधिकरणाचे पत्र.

(ब) देय रकमांच्या खात्यांची किंवा कसुरदार सदस्यांच्या किंवा भोगवटादाराच्या वैयक्तिक खातेवहीची अद्ययावत प्रमाणित सत्यप्रत.

(क) शुल्कांची किंवा मुख्य दुरुस्ती निधी किंवा बांधकाम खर्चाची वसुली करण्यास मान्यता देणाऱ्या ठरावाची प्रमाणित सत्यप्रत.

(ड) देय रकमांवरील सरळ व्याजाच्या वसुलीस मान्यता देणाऱ्या ठरावाची प्रमाणित सत्यप्रत.

(ई) मूळ कोषागार चलन किंवा शुल्क जमा केल्याबाबतचा इतर कोणताही पुरावा.

(फ) संस्थेने दिलेल्या नोटीशीची प्रत

(३) अर्जाची छाननी व नोंदणी.—

(अ) अर्ज प्राप्त झाल्यावर, निबंधक, नोंदणीची कार्यवाही करण्यापूर्वी अर्ज परिपूर्ण असल्याची खात्री करील.

(ब) जर अर्ज अपूर्ण असेल तर, निबंधक, संस्थेस सात दिवसांच्या आत अर्जातील कमतरता दुरुस्त करण्याचे निर्देश देईल.

(क) अर्जातील कमतरता दूर केल्यानंतर, अर्जाची नोंदणी करण्यात येईल. जर अर्जामधील कमतरता विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत पूर्ण केल्या नाहीत तर, निबंधक असा अर्ज फेटाळील.

(ड) नोंदणीनंतर, निबंधक, पंधरा दिवसांच्या आत, प्रतिवादीस नोटिशीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, विनिर्दिष्ट दिवशी, अशा दिनांकास व ठिकाणी लेखी विवरणपत्र दाखल करण्याचे आवश्यक करणारी नोटीस प्रतिवादीस देईल.

(ई) नोटीस हात बटवड्याने किंवा रीतसर पोचपावती असलेल्या नोंदणीकृत टपालाने देण्यात येईल किंवा जर, प्रतिवादी सहजपणे सापडत नसेल तर किमान एका स्थानिक दैनिक वर्तमानपत्रात सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येईल.

(फ) अशा सार्वजनिक नोटिशीस दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) च्या तरतुदी योग्य त्या फेरफरांसह लागू होतील.

(ग) नोटीस प्रसिद्ध करण्याचा खर्च अर्जदारांकडून भागविण्यात येईल.

(४) पक्षांची उपस्थिती आणि अनुपस्थितीचे परिणाम :-

(अ) पूर्वोक्तप्रमाणे निश्चित केलेल्या दिनांकास, प्रतिवादी एकतर व्यक्तीशः किंवा त्यांच्या वकीलामार्फत किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीद्वारे निबंधकासमोर उपस्थित होईल. आणि त्याच्या बचावासाठी लेखी विवरणपत्र दाखल करील. निबंधक, लेखी विवरणपत्र सादर करण्यासाठी प्रथमतः पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त नसेल इतक्या कालावधीसाठी स्थगिती देऊ शकेल.

(ब) सुनावणीच्या दिनांकास, जर अर्जदार उपस्थित असेल आणि प्रतिवादी पक्षकार किंवा प्रतिवादी पक्षकार जर एकापेक्षा अधिक असतील तर त्यांच्यापैकी कोणीही उपस्थित नसेल किंवा उपस्थित राहिले नाही, तर यथास्थिती, निबंधक, स्वतः सर्व प्रतिवादी पक्षकारांना रीतसर नोटीस देण्यात आल्याची सुनिश्चिती केल्यानंतर अर्जदारास, पुढील दिनांकास दावा सिद्ध करण्याचा आदेश देईल व अर्जावर एकतर्फी निर्णय घेईल.

परंतु अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वी, जर प्रतिवादी उपस्थित झाला आणि अगोदरच्या वेळी त्याच्या अनुपस्थिती बाबतची पुरेसे कारण त्याने दाखविल्यास, जणूकाही तो निबंधकासमोर पहिल्या दिवशी उपस्थित झाला होता असे समजून या प्रकरणी त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल.

(क) जर, सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकास, प्रतिवादी उपस्थित असल्यास व अर्जदार अनुपस्थित राहिल्यास,—

(एक) निबंधक, प्रतिवादी कबूल केल्याप्रमाणे नमुना “वाय-७” मध्ये वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित करील ;

(दोन) अर्जदाराची अनुपस्थिती ही दावा फेटाळण्याचे कारण असता कामा नये व निबंधक, गुणवत्तेवरून अर्जावर निर्णय देईल.

(५) दस्तऐवज सादर करणे व त्याची तपासणी करणे.—

(अ) पक्षकारांनी, आवेदनपत्र दाखल करतेवेळी, बचावाच्या निवेदनाची बाजू मांडताना उल्लेख केलेले दस्तऐवज, यथास्थिती, जर निबंधकांची अशी खात्री पटली असेल की, विरोधी पक्षकाराच्या ताब्यातील कोणतेही दस्तऐवज संबद्ध व समान आहेत तर, तो, लेखी आदेशाद्वारे अशा पक्षकाराला पुढील सुनावणीच्या तारखेला असे दस्तऐवज दाखल करण्याचा निदेश देऊ शकेल :

परंतु, प्रतिवादीचा असा अर्ज, त्याच्या बचावातील निवेदन दाखल करण्यापूर्वी दाखल करून घेतला जाणार नाही.

(ब) जर अशा प्रकारे आदेश दिलेला पक्षकार, सुनावणीच्या पुढील दिनांकास असे दस्तऐवज दाखल करण्यात कसूर करील तर, निबंधक, अशा पक्षकाराविरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष काढू शकतात व दस्तऐवज दाखल करेपर्यंत किंवा अशा आदेशाचे पालन न केल्याच्या कारणांस्तव मूळ अर्जाची सुनावणी पुढे ढकलणार नाही.

(क) जर निबंधकाची अशी खात्री पटली असेल की, सादर करणे आवश्यक असलेले दस्तऐवज, पुरेशा कारणांमुळे निबंधकापुढे आणता येत नाहीत तर, निबंधक, प्रतिवादीला अशा तपासणीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत दस्तऐवजांची तपासणी करण्याकरिता परवानगी देऊ शकेल.

(ड) जर निबंधकाची अशी खात्री पटली असेल की, प्रतिवादीकडे आधीच्या दस्तऐवजांची पोच नाही व अतिरिक्त निवेदन दाखल करणे आवश्यक आहे तर, तो, असे अतिरिक्त निवेदन दाखल करण्यास परवानगी देऊ शकेल.

(६) अर्जाच्या सुनावणीची कार्यपद्धती.—

(अ) उत्तरे प्राप्त झाल्यावर, निबंधक, पक्षकारांचे तोंडी युक्तिवाद ऐकण्याची कार्यवाही करतील व आदेशासाठीची कार्यवाही बंद करतील.

(ब) निबंधकाद्वारे, सुनावणीच्या पहिल्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत अर्जावर निर्णय देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला जाईल:

परंतु, निबंधक, लेखी स्वरूपात नोंदविलेल्या कारणांकरिता तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर अर्जावर निर्णय देऊ शकणार नाहीत.

(७) न्यायनिर्णय, आदेश व प्रमाणपत्र.— पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, निबंधक, सकारण निकाल जारी करतील व अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याबाबत आदेश देतील. त्यानंतर, निबंधक “वाय-७” नमुन्यात एक प्रमाणपत्र जारी करतील. निकालावर व प्रमाणपत्रावर निबंधकांची स्वाक्षरी व तो पारित केल्याचा दिनांक असेल.

१६. मुख्य नियमांच्या नियम १०७ मधील पोट-नियम (१) या खंड (ड) मध्ये,—

(१) “किंवा कलम १३७ याच्या पोट-कलम (१) अन्वये” या मजकुरानंतर “किंवा कलम १५४ब-२९ याच्या पोट-कलम (१) व (२)” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.

(२) परंतुकामध्ये, “कलम १०१ याच्या पोट-कलम (१) किंवा (२) अन्वये” या मजकुरानंतर “किंवा कलम १५४ब-२९ याच्या पोट-कलम (१) व (२)” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१७. मुख्य नियमांना जोडलेले ज-१ व ज-२ नमुने वगळण्यात येतील.

१८. मुख्य नियमांना जोडलेले नमुने म-१ व म-९ वगळण्यात येतील.

१९. मुख्य नियमांना जोडलेले नमुना म-नंतर, खालील नमुने जादा दाखल करण्यात येतील:—

नमुना वाय-१

(नियम १०६ ग-२ (१) पहा)

प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नाव राखून ठेवणे व बँक खाते उघडण्यासाठीच्या परवानगीसाठी अर्जाचा नमुना प्रति,

सह / उप / सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था,

----- .

विषय : प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे नाव राखून ठेवणे व बँक खाते उघडणेबाबत.

महोदय,

मी आपणांस कळवू इच्छितो की, -----

----- या सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, (प्रस्तावित) याचा मुख्य प्रवर्तक म्हणून माझी निवड झाली आहे. दिनांक / / रोजी ----- येथे झालेल्या प्रस्तावित संस्थेच्या प्रवर्तकांकडून माझी मुख्य प्रवर्तक म्हणून निवड झालेल्या ठरावाची प्रमाणित सत्यप्रत सोबत जोडत आहे. प्रवर्तकांच्या उक्त सभेमध्ये संमत करण्यात आलेल्या ठराव क्र. ----- च्या आधारे माझ्याकडे विहित असलेल्या अधिकारानुसार मी ----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, (प्रस्तावित) हे नाव राखून ठेवण्यासाठी हा अर्ज करित आहे.

वरील प्रस्तावित नाव राखून ठेवण्यासाठी उपलब्ध नसल्यास पुढील पर्यायी नावांपैकी कोणतेही एक नाव पसंतीक्रमानुसार राखून ठेवावे.

- (१) -----
- (२) -----
- (३) -----
- (४) -----

राखून ठेवण्यासाठी आवश्यक माहिती पुढीलप्रमाणे :

(१) राखून ठेवण्यासाठी सहकारी संस्थेचे प्रस्तावित केलेले नाव :

(२) ज्यावर इमारत बांधणे प्रस्तावित किंवा जी आधीच बांधलेले आहे असे ठिकाण व महानगरपालिकेचा प्रभाग यांसारखा भूखंडाचा तपशील.

(३) पत्र व्यवहाराच्या प्रयोजनासाठी टपालाचा पत्ता :

(४) ईमेल तपशील :

(५) जमिनीचा तपशील मग ती अगोदरच संपादित केलेली असो किंवा संपादित करणे प्रस्तावित केलेले असो.

(६) बांधकामासाठी प्रस्तावित किंवा आधीच बांधलेल्या सदनिकांची संख्या :

(७) प्रस्तावित सहकारी संस्थेला आधीच सामील झालेल्या प्रवर्तकांची संख्या :

(८) अर्जदार हा प्रस्तावित संस्थेच्या प्रवर्तकांपैकी एक आहे किंवा कसे :

(९) प्रस्तावित सहकारी संस्थेचा पत्ता :

(१०) मुख्य प्रवर्तकाचा तपशील :

(अ) मुख्य प्रवर्तकाचे संपूर्ण नाव, व्यवसाय व पत्ता :

(ब) निवासाचा पत्ता :

(क) कामधंदा / नोकरी :

(ड) व्यवसाय :

(ई) भ्रमणध्वनी क्रमांक :

मी याद्वारे पुढील कागदपत्रे जोडत आहे :

(१) सहकारी संस्थेच्या प्रवर्तकांच्या ठरावाची प्रत

(२) भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्था किंवा संस्थेची जागा विकासकाच्या प्रवर्तकाने कोणत्याही एका प्रस्तावित सदस्याशी केलेल्या कराराची प्रत, बांधकामास प्रारंभ झाल्याच्या प्रमाणपत्राची प्रत किंवा वास्तुविशारदाने प्रमाणित केलेले इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र.

(३) भाडेकरू स्वमालकीची गृहनिर्माण सहकारी संस्था असल्यास जमीन विक्रीसाठीच्या कराराची प्रमाणित प्रत किंवा जमीन विक्रीसाठी विक्रेत्याकडून संमतीपत्र, किंवा शासनाने आश्वासन पत्र आणि वास्तुविशारदाने प्रमाणित केलेल्या संभाव्य आराखड्याची प्रत किंवा मंजूर आराखड्याची प्रत.

मी असे जाहीर करतो की, सहपत्रांसह वर दिलेली माहिती, सत्य आहे.

मी आपणांस विनंती करतो की, वरील नाव राखून ठेवण्याची आणि त्यानुसार गृहनिर्माण संस्थेचे बँक खाते उघडण्यास परवानगी द्यावी.

आपला विश्वासू

दिनांक :

ठिकाण :

(मुख्य प्रवर्तकाचे नाव व स्वाक्षरी)

नमुना वाय-२

[नियम १०६ क - २ (२) पहा]

प्रस्तावित सहकारी संस्था / संघाचे किंवा सहकारी गृहनिर्माण संघाचे नाव राखून ठेवण्यासाठी आणि बँक खाते उघडण्यासाठी अर्जाचा नमुना

प्रति,

सह / उप / सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था,

-----,

विषय : प्रस्तावित सहकारी संस्था / संघाचे नाव आरक्षित करणेबाबत आणि बँक खाते उघडणेबाबत.

महोदय,

मी आपणांस कळवू इच्छितो की, मी -----
सहकारी संस्थाचा संघाचा / सहकारी गृहनिर्माण संघाचा (प्रस्तावित) मुख्य प्रवर्तक म्हणून निवडून आलो आहे. मला मुख्य प्रवर्तक म्हणून निवडण्यासाठी दिनांक / / रोजी ----- वाजता घेतलेल्या साधारण सभेच्या इतिवृत्ताची आणि प्रस्तावित सहकारी संस्था संघाच्या / सहकारी गृहनिर्माण संघाच्या साधारण सभेला जे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीची प्रमाणित सत्यप्रत यासोबत जोडली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या उक्त सभेमध्ये संमत केलेल्या ठराव क्रमांक ----- याच्या आधारे माझ्याकडे निहित असलेल्या अधिकारानुसार, मी ----- सहकारी संस्था संघाचे / सहकारी गृहनिर्माण संघाचे (प्रस्तावित) ----- हे नाव राखून ठेवण्यासाठी हा अर्ज करित आहे.

वरील प्रस्तावित नाव राखून ठेवण्यासाठी उपलब्ध नसल्यास, पसंतीक्रमानुसार, पुढील पर्यायी नावांपैकी कोणतेही एक नाव राखून ठेवावे.

(१) -----

(२) -----

(३) -----

(४) -----

नाव राखून ठेवण्यासाठी आवश्यक माहिती पुढीलप्रमाणे :—

(१) राखून ठेवण्यासाठी सोसायटी/संस्था संघाचे / सहकारी गृहनिर्माण संघाचे प्रस्तावित / नियोजित केलेले नाव : -----

(२) तो त्याच्या आराखड्याचा (लेआऊट) किंवा भुखंडाचा भाग असेल त्या वैयक्तिक सोसायट्यांचा / संस्थांचा किंवा कायदेशीर मंडळांचा तपशील.

(३) पत्र व्यवहाराच्या प्रयोजनासाठी टपालाचा पत्ता :

(४) ई-मेल तपशील :

(५) आवश्यक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करून दोन पदाधिकाऱ्यांनी संमती दिलेल्या किंवा अधिकार दिलेल्या सहकारी संस्थांचा किंवा कायदेशीर मंडळांचा तपशील :

(६) संघ बनावण्याच्या सहकारी संस्थांचा किंवा कायदेशीर मंडळांचा क्रमांक :

(७) जे पदाधिकारी प्रस्तावित संघात सामील झाले आहेत त्यांची संख्या :

(८) अर्जदार प्रस्तावित संघाच्या पदाधिकाऱ्यांपैकी एक पदाधिकारी आहे किंवा कसे? :

(९) प्रस्तावित संघाचा पत्ता :

(१०) मुख्य प्रवर्तकाचा तपशील :

(अ) मुख्य प्रवर्तकाचे पूर्ण नाव, व्यवसाय व पत्ता :

(ब) निवासाचा पत्ता :

(क) कामधंदा / नोकरी :

(ड) व्यवसाय :

(ई) भ्रमणध्वनी क्रमांक :

मी, याद्वारे पुढील कागदपत्रे जोडत आहे :

(१) साधारण सभेच्या इतिवृत्ताची प्रत आणि जे पदाधिकारी साधारण सभेला उपस्थित होते त्यांची यादी :

(२) प्रस्तावित संस्थेच्या संघाच्या पाच संस्थांच्या साधारण सभेतील ठरावाची किंवा दोन संस्थांच्या साधारण सभेच्या ठरावाची किंवा साधारण सभेला उपस्थित असणाऱ्या दोन पदाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यासाठी प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संघाच्या कायदेशीर मंडळांच्या संमतीची व आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वाक्षरीची प्रत.

(३) अशा वैयक्तिक संस्थेच्या किंवा कायदेशीर मंडळाच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.

(४) वैयक्तिक संस्था किंवा कायदेशीर मंडळे त्याच आराखड्याचा (लेआऊट) किंवा भूखंडाचा भाग आहे, ते वास्तुशास्त्रज्ञाकडून प्रमाणित होणाऱ्या प्रमाणपत्राची प्रत.

मी, घोषित करतो की, वर दिलेली माहिती, सह पत्रासह अचूक आहे.

मी, आपणांस वरील नाव राखून ठेवण्याची विनंती करतो आणि त्यानुसार प्रस्तावित संस्था संघाचे बँक खाते उघडण्यासाठी परवानगी द्यावी.

आपला विश्वासू,

दिनांक :

ठिकाण :

(मुख्य प्रवर्तकाचे नाव व स्वाक्षरी)

नमुना वाय-३

[नियम पहा १०६ क-२ (४)]

प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थेच्या किंवा प्रस्तावित संस्थेच्या संघटनेच्या किंवा सहकारी गृहनिर्माण संघटनेच्या नावाच्या
आरक्षणासाठी आवेदनपत्र नोंदणी

अनु क्रमांक	अर्जदाराद्वारे विनंती केलेल्या प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थेचे / संस्थेच्या संघटनेचे / सहकारी गृहनिर्माण संघटनेचे नाव	ठिकाण गाव / प्रभाग / तालुका आणि जिल्हा	पावतीचा दिनांक	पोच पावतीचा	डाक / हात बटवड्याने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामधून प्राप्त	आरक्षित नाव	परवानगी मिळाल्याचा दिनांक	अर्ज नाकारण्याचा दिनांक	अभिप्राय आणि संबंधित अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)

नमुना वाय-४

[नियम १०६ क - ६ (१)(अ) आणि १०६ क-६(१)(क)]

नामनिर्देशित व्यक्तीकडून तात्पुरत्या सभासदत्वासाठीच्या अर्जाचा नमुना

प्रति,

मा. सचिव,

----- सहकारी गृहनिर्माण,

संस्था मर्यादित,

विषय : तात्पुरत्या सभासदत्वासाठीचा अर्ज.

महोदय,

संस्थेचे मृत सभासद श्री / श्रीम. ----- यांनी प्रत्येकी रुपये ----- चे ----- भाग / शेअर्स व संस्थेच्या इमारतीत सदनिका / गाळा क्रमांक ----- धारण केलेले आहेत त्यांची नामनिर्देशित व्यक्ती / कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून मी, श्री. / श्रीम. ----- याद्वारे ----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित याच्या तात्पुरत्या सभासदत्वासाठी अर्ज करित आहे.

श्री. / श्रीम. ----- यांचे दिनांक ----- रोजी निधन झाले आहे. त्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र सोबत जोडले आहे. संस्थेचे मयत सभासद श्री. / श्रीम. ----- यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ च्या नियम, १०६क-७ अन्वये मला / आम्हाला नामनिर्देशित केलेले होते.

किंवा

संस्थेचे मयत सभासद श्री. / श्रीम. ----- यांनी कोणतेही नामनिर्देशित केलेले नाही आणि मयत सभासदाचा मी कायदेशीर वारस आहे व मी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ यांच्या तरतुदींना निष्ठापूर्वक बांधील असेल.

संस्थेचे भांडवल व मालमत्ता यामध्ये मृत सभासदाच्या नावे असलेले भाग / शेअर्स आणि व्याज सहकारी संस्थेच्या अभिलेखावर आणून ते कायदेशीर वारसांकडे हस्तांतरित होईपर्यंत कृपया मला सहकारी संस्थेचे तात्पुरते सभासदत्व देण्यात यावे ही विनंती. मृत सभासदाकडे असलेल्या भागाचे / शेअर्सचे प्रमाणपत्र यासोबत जोडले आहे.

मृत सभासदाने सहकारी संस्थेकडे दाखल केलेल्या नामनिर्देशनानुसार मी एकमेव नामनिर्देशित व्यक्ती असल्यामुळे किंवा मृत सभासदाचा कायदेशीर वारस असल्यामुळे मी सहकारी संस्थेच्या तात्पुरत्या सभासदत्वासाठी अर्ज करण्यास हक्कदार आहे. मी संस्थेची सध्याची व भविष्यातील दायित्वे जबाबदारीने पार पाडण्याची हमी देतो.

सहकारी संस्थेचे अधिनियम / नियम व संस्थेचे उपविधी यातील तरतुदी मी समजून घेतल्या आहेत व मी त्यांचे पालन करण्यास बांधील आहे.

आपला विश्वासू,

दिनांक :

ठिकाण :

(नामनिर्देशित व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाची सही)

नमुना वाय-५

[नियम पहा १०६ क - ६ (२), (ब)]

यथोचित नोंदणीकृत कौटुंबिक रचना करित असलेल्या कायदेशीर वारसाद्वारे सदस्यत्वासाठी अर्जाचा नमुना

प्रति,

सचिव,

----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था,

विषय : सभासदत्वासाठी अर्ज.

महोदय,

मी, श्री. / श्रीम. ----- याद्वारे, मृत सदस्य किंवा सह-सभासदाचे कायदेशीर वारस / कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून ----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सभासदत्वासाठी अर्ज करित आहे. श्री. / श्रीम. ----- हे प्रत्येकी रु. ----- चा ----- भाग / शेअर आणि सहकारी संस्थेच्या इमारतीतील सदनिका / गाळा क्रमांक ----- धारण केलेल्या संस्थेचे सभासद किंवा सह सभासद होते.

श्री. / श्रीम. ----- यांचे, दिनांक / / रोजी निधन झाले असून मृत्यु प्रमाणपत्राची प्रत सोबत जोडलेली आहे.

मी याद्वारे असे नमूद व सादर करित आहे की, संस्थेचे मृत सदस्य दिवंगत श्री. / श्रीम. ----- यांच्या मालमत्तेचा वारस होण्यास हक्कदार आहे. आणि मी याद्वारे दिवंगत श्री. / श्रीम. ----- यांनी धारण केलेली सदनिका क्र. ----- चे शेअर भाग, अधिकार, हक्क आणि हित यांचे हस्तांतरण अन्य कायदेशीर वारसाना यथोचितरीत्या नोंदणीकृत कौटुंबिक व्यवस्थेत नोंद केली आहे.

संस्थेचा सभासद म्हणून माझा कृपया स्वीकार करावा अशी मी आपणांस विनंती करित आहे. मृत सभासदाने धारण केलेले शेअर भाग प्रमाणपत्र सोबत जोडले आहे. मी संस्थेला वर्तमानातील आणि भविष्यातील दायित्वांचे पालन करण्याचे वचन देतो.

मी संस्थेचा अधिनियम, नियम आणि उपविधींच्या तरतुदी समजून घेतल्या आहेत आणि त्यांचे पालन करण्याचे वचन देतो.

आपला विश्वासू,

दिनांक :

ठिकाण :

(कायदेशीर वारस / कायदेशीर प्रतिनिधींची स्वाक्षरी)

नमुना वाय-५ अ
(नियम १०६ क-५ पहा)

कलम १५४ब-१(१८)(अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या सभासदाच्या नातेवाईकाने सहयोगी सभासदत्वासाठी केलेल्या अर्जाचा नमुना

प्रति,

सचिव,

----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित

विषय : सहयोगी सभासदत्वासाठी अर्ज

महोदय,

श्री./श्रीमती ----- हे/या ----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादितचे सभासद आहेत. त्यांचा पत्ता ----- असा असून त्यांनी प्रत्येकी रु. ----- किंमतीचे पूर्ण भरलेले ----- समभाग धारण केलेले आहेत व संस्थेतील फ्लॅट/सदनिका/भूखंड क्रमांक ----- यांचे धारक आहेत.

श्री./श्रीमती ----- यांनी मला त्यांच्या वतीने, त्यांच्या पूर्वलिखित संमतीने संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी सहयोगी सभासद म्हणून प्रवेश देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. माझे त्यांच्याशी खालीलपैकी नाते आहे :

पती / पत्नी / वडील / आई / भाऊ / बहीण / मुलगा / मुलगी / सून / जावई / पुतण्या / पुतणी.

तदनुसार, श्री./श्रीमती ----- यांचा सहयोगी सभासद म्हणून मला प्रवेश देण्यात यावा, यासाठी मी हा अर्ज करित असून प्रवेश शुल्क रु. ----- यासह सादर करित आहे.

संस्थेने मला सहयोगी सभासद म्हणून प्रवेश दिल्यानंतर, मी मूळ सभासदाच्या पूर्वलिखित संमतीने त्यांच्या वतीने संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होईन व मतदानाचा हक्क बजावीन.

समभाग प्रमाणपत्रावर श्री./श्रीमती ----- यांचे नाव प्रथम/द्वितीय/तृतीय क्रमांकाने राहिल आणि सहयोगी सभासद म्हणून माझे नाव समभाग प्रमाणपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल. तथापि, मला सभासदाचे इतर कोणतेही हक्क किंवा विशेषाधिकार प्राप्त होणार नाहीत. मात्र मूळ सभासदाच्या पूर्वलिखित संमतीने संस्थेच्या सभांमध्ये सहभागी होण्याचा, मतदान करण्याचा आणि संस्थेच्या समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचा अथवा निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असेल. म्हणून मला सहयोगी सभासद म्हणून प्रवेश देऊन संस्थेच्या अभिलेखांमध्ये सहयोगी सभासद म्हणून माझे नाव नोंदविण्यात यावे, ही विनंती.

मूळ सभासद संस्थेस लेखी शिफारस करून मला सहयोगी सभासद म्हणून समाविष्ट करण्याची विनंती करू शकतो/शकते.

मी संस्थेच्या विद्यमान व भविष्यातील दायित्वे चुकती करण्याची हमी देतो.

मी संस्थेचा अधिनियम/नियम/उपविधि यांच्या तरतुदी समजून घेतल्या आहेत आणि त्यांचे पालन करण्याची मी हमी देतो.

मला सहयोगी सभासद म्हणून प्रवेश देण्यासाठी सभासदाची शिफारस खालीलप्रमाणे देत आहे.

आपला विश्वासू,

ठिकाण :

दिनांक :

(अर्जदाराची स्वाक्षरी)

मी, श्री./श्रीमती ----- जो/जी ----- या
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद असून माझा पत्ता -----
असा असून मी रुपये ----- इतकी संपूर्ण रक्कम भरलेले समभाग धारण करीत आहे.

श्री./श्रीमती ----- यांचे माझ्याशी ----- हे नाते
आहे. ज्यांनी वरील अर्जात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार माझ्या वतीने हक्क बजावण्यासाठी आणि कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी
त्यांना संस्थेच्या सहयोगी सभासदासाठी शिफारस करीत आहे.

ठिकाण :

दिनांक :

(सभासदाची स्वाक्षरी)

नमुना वाय- ६

[नियम १०६क-१४(१)(क)]

कलम १५४ ब - २९ अन्वये सह / उप/ सहायक, निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे वसुलीचे प्रमाणपत्र
मंजुरीच्या अर्जाचा नमुना

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याच्या कलम १५४ ब२९ अन्वये अर्ज.

अर्ज क्रमांक -----/ १५४ ब - २९/-----वर्ष

१. -----)

निवासी पत्ता -----)

व्यवसाय -----)

...अर्जदार

विरुद्ध

१. -----)

निवासी पत्ता -----)

व्यवसाय -----)

२. -----)

निवासी पत्ता -----)

व्यवसाय -----)

३. -----)

निवासी पत्ता -----)

व्यवसाय -----)

४. -----)

निवासी पत्ता -----)

व्यवसाय -----)

...प्रतिवादी

दावा केलेली रक्कम : रुपये ----- (रुपये -----)

अर्जदार ----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित पुढीलप्रमाणे सादर करित आहे :—

१. अर्जदार ----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये नोंदणीकृत असून तिच्या दस्तऐवज शीर्षामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तिचा नोंदणीकृत पत्ता आहे (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त संस्था ” असा केला आहे).

२. वर नमूद प्रतिवादी क्रमांक १ ते ----- हे दस्तऐवज शीर्षामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पत्ता असलेल्या उक्त संस्थेच्या भूखंडावर उक्त संस्थेच्या इमारतीच्या विंग ----- सदनिका क्रमांक ----- , चे सभासद / संयुक्त सभासद/ सहयोगी सभासद / तात्पुरते सभासद / सोसायटीचे निवासी भोगवटादार / भोगवटादार आहेत.

३. उक्त संस्थेने अधिनियम, नियम, उप-विधि, परिपत्रके, शासन निर्णय, अधिसूचना इत्यादींच्या तरतुदींच्या आधारे वरील प्रतिवादी क्रमांक ----- ते ----- यास संस्थेच्या शुल्काच्या संदर्भात रुपये -----/- (रुपये -----) (यामध्ये मूळ रक्कम व सर्वसाधारण मंडळाकडून निश्चित केल्याप्रमाणे आणि कोणतेही कर लागू असल्यास त्यासह उप-विधिंद्वारे विहित केल्याप्रमाणे व्याज समाविष्ट असेल) इतक्या रकमेची देयके / मागणीच्या नोटीशी तयार केल्या आहेत व काढलेल्या आहेत.

४. प्रतिवादी क्रमांक ----- ते ----- देयकाच्या / नोटीशीच्या दिनांकापासून / प्रदानाच्या देय दिनांकापासून (नंतरचा असेल तो) तीन महिन्यांच्या आत शुल्कांचे / देण्यांचे प्रदान करण्यास कसूर केली आहे. उक्त रक्कम ही थकीत आहे. सर्व प्रतिवादी हे संयुक्तपणे व पृथक्पणे उक्त थकीत रकमेसाठी जबाबदार आहेत.

५. संस्थेने सर्व प्रतिवादींना प्रलंबित देयकांचे वेळेत प्रदान करण्यासाठी तोंडी तसेच लेखी सूचना / पत्रे / नोटीशी दिलेल्या आहेत.

६. म्हणून उपरोक्त नमूद शुल्क / देय रकमा प्रदान करण्यास कसूर केलेले प्रतिवादी, समिती सदस्यांनी व सर्वसाधारण मंडळाने कलम १५४ब२९ अन्वये देय रकमा वसूल करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याकरिता, आणि अशा अर्जावर देण्यात येणारे वसुली प्रमाणपत्र अंमलात आणण्यासाठी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याच्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ याच्या नियम १०७ अन्वये ते अंमलात आणण्यासाठी आणि वसुली प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सचिव / अध्यक्ष / खजिनदार यांना प्राधिकृत करण्यासाठी ----- व ----- रोजी घेतलेल्या बैठकीमध्ये ठराव मंजूर केलेला आहे.

७. वर नमूद केल्याप्रमाणे, अर्जदार संस्थेने, नोंदणीकृत टपाल / पोचपावतीसह हात बटवडा/ कुरियर याद्वारे देणी नोटीस काढली असून प्रतिवादींकडून ----- रुपयांची उक्त रक्कम/ देणी/ शुल्क मागणी केलेली आहे आणि प्रतिवादींनासुद्धा कळविले आहे की, प्रतिवादींनी उक्त रक्कम/ देणी/ शुल्क प्रदान करण्यात कसूर केल्यास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याच्या कलम १५४ब२९ अन्वये प्रतिवादींविरुद्ध अर्ज दाखल करण्यात येईल.

८. म्हणून, अर्जदार संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याच्या कलम १५४बी२९ अन्वये सह / उप/ सहायक, निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे प्रतिवादींविरुद्ध अर्ज दाखल केलेला आहे.

९. आज पर्यंत प्रलंबित असलेल्या देय रकमांचा तपशील :—

अनुक्रमांक	तपशील	रक्कम रुपयांमध्ये
(१)	दिनांक ----- च्या शेवटच्या देयकानुसार / मागणी पत्रानुसार प्रलंबित देय रकमा	
(२)	आकारण्यात आलेल्या व्याजाची रक्कम (व्याजाचा दर % मध्ये)	
(३)	----- प्रमाणे इतर खर्चाची रक्कम जसे की नोटीस शुल्क / टपाली आकार	
(४)	कर कोणतेही लागू असल्यास	
	एकूण	

१०. व्याजासह देय रकमांची वसुली करण्यासाठी वसुली अर्ज दाखल केलेला आहे.

११. उक्त संस्था असे नमूद करते की, अर्जदाराचा दावा कायदेशीर असून तो सद्भावनेने (प्रामाणिक हेतूने) दाखल करण्यात आला आहे आणि प्रतिवादींकडे अर्जदाराच्या दाव्याला नकार देण्याचे कोणतेही कायदेशीर कारण नाही, आणि म्हणूनच, या अर्जाचा निकाल संक्षिप्त स्वरूपात घेण्यात यावा.

१२. वादाचे कारण हे उप/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्रात उद्भवले आहे, कारण उक्त संस्था ही उक्त उप/सहायक निबंधक यांच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत नोंदणीकृत आहे. अर्जदाराने दिनांक ----- आणि ----- च्या नोटीशीद्वारे देय रकमेची मागणी केली होती.

१३. अर्जाचे मूल्यांकन रुपये ----- इतके आहे आणि प्रक्रियेचे शुल्क व मूल्यविहित मुद्रांक शुल्क म्हणून रुपये ----- भरण्यात आले आहेत.

१४. अर्जदाराची अशी विनंती आहे की,-

(अ) सर्व प्रतिवादींना ----- ही रक्कम आणि अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून ते अंतिम प्रदान (पूर्ण फेड) होईपर्यंत प्रतिवर्ष -----% दराने व्याज देण्याचे आदेश देण्यात यावेत. वसुली प्रमाणपत्रामध्ये अर्जदाराने अर्ज दाखल करण्यासाठी केलेला खर्च आणि प्रक्रिया शुल्काचा समावेश असावा.

(ब) म्हणून, वरील नमूद केलेली थकबाकी ही 'जमीन महसुलाची थकबाकी' म्हणून वसूल करण्यात यावी, असा आदेश पारित करण्यात यावा.

(क) सदर वसुली प्रमाणपत्र हे त्याच्या आवश्यक अंमलबजावणीसाठी विशेष वसुली अधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात यावे.

ठिकाण :

दिनांक :

अर्जदार

(----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि. यांच्यासाठी)

सत्यापन

मी खाली स्वाक्षरी करणार श्री. -----, ----- सहकारी संस्था लि. चे ----- पद धारण करीत असून मी, गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञापन करतो की, वरील निवेदन, माझ्या माहितीनुसार व विश्वासानुसार सत्य व अचूक आहे. ----- सहकारी संस्था लि. च्या अर्जदारामार्फत खालील दस्तऐवज सादर करण्यात आले आहेत.

(एक) अर्जाच्या ----- प्रती (मूळ अर्ज + प्रत्येक प्रतिवादीसाठी एक प्रत).

(दोन) समिती सदस्यांच्या बैठकीत व सर्वसाधारण मंडळाच्या बैठकीत संमत झालेले ठराव.

(तीन) दिनांक ----- रोजी प्रतिवादींना जारी केलेल्या मागील बिलाची प्रमाणित प्रत.

(चार) दिनांक -----, ----- व ----- रोजी प्रतिवादीला पाठविलेल्या नोटिशींची प्रत व त्याची पोचपावती.

(पाच) प्रतिवादींच्या लेख्याच्या उताऱ्यांची प्रमाणित प्रत.

ठिकाण :

दिनांक :

अर्जदार

(----- सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि. यांच्या साठी)

नमुना वाय-७

[नियम १०६ग-१४ (४) (ग) (एक) पहा]

कलम १५४ ख-२९ अन्वये वसुलीसाठी प्रमाणपत्राचा नमुना.

सहकार संस्थांचे संयुक्त/उप/सहायक निबंधक यांच्यासमोर

अर्ज क्र. _____ /१५४ ख-२९/वर्ष _____

१. _____)

निवासी पत्ता _____)

व्यवसाय _____)

अर्जदार

विरुद्ध

२. _____)

निवासी पत्ता _____)

व्यवसाय _____)

३. _____)

निवासी पत्ता _____)

व्यवसाय _____)

४. _____)

निवासी पत्ता _____)

व्यवसाय _____)

... प्रतिवादी

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याच्या कलम १५४ख-२९ व त्याखालील नियम यांन्वये अर्ज

_____ साठी दावा

१. संस्थेने अर्ज दाखल करण्याचा दिनांक _____

२. संस्थेने दाखल केलेल्या कागदपत्रांसंबंधीचे तपशील :

एक. दावा केलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रतिवादीविरुद्ध दाखल केलेला अर्ज.

दोन. व्यवस्थापन समितीने _____ दिनांकास संमत केलेल्या ठरावाची प्रत.

तीन. अर्जदार संस्थेने प्रतिवादींना दिलेल्या नोटीशीची प्रत.

चार. प्रतिवादींची देणी दर्शवणारा वैयक्तिक खातेवहीचा नवीनतम उतारा.

पाच. अर्जदार संस्थेने दाखल केलेले दावे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे.

३. प्रतिवादींना सुनावणीची नोटीस दिल्याचा दिनांक _____
४. प्रतिवादींच्या हजर राहण्याचा दिनांक _____
५. सुनावणीच्या दिनांक _____
६. अर्जदार संस्थेच्या वतीने उपस्थित वकील _____
७. प्रतिवादींच्या वतीने उपस्थित वकील _____
८. प्रतिवादींनी दाखल केलेले निवेदन (लेखी आणि तोंडी).
९. वरील निवेदनावर निबंधकाचे मत.

ज्याअर्थी, मी न्यायाच्या दृष्टीने उपरोक्त सर्व प्रतिवादींना योग्य नोटीस दिली आणि त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची योग्य व वाजवी संधी दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मी प्रतिवादीने संस्थेला दिलेली पत्रे/निवेदने, संस्थेने दाखल केलेला व्यवहाराच्या खात्याचा उतारा आणि अर्जदार संस्थेने दाखल केलेली इतर सर्व संबंधित कागदपत्रे यांची छाननी व तपासणी केली आहे आणि उपरोक्त प्रतिवादीने देय रक्कम प्रदान केलेली नाही याची खात्री केली आहे आणि म्हणून, मी माझ्या उपरोक्त मतानुसार, देय रकमेच्या वसुलीसाठी पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे.-

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम याच्या कलम १५४ ब-२९ अन्वये वसुली करण्यासाठी प्रमाणपत्र :

वरील अर्जदार संस्थेने प्रतिवादींकडून वसुली करावी

दाव्याची रक्कम.	: _____
या अर्जाचा खर्च आणि शुल्क	: _____
इतर खर्च.	: _____
एकूण रक्कम.	: _____

आणि प्रतिवादींनी देय रकमेपोटी जमा केलेली असू शकेल, अशी कोणतीही रक्कम वगळून, हा अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून पूर्ण परतफेडीच्या दिनांकापर्यंत सरळ व्याजाने व्याज वसूल करणे

अर्जदाराने केलेला खर्च :

(अ) अर्जदाराने लावलेला शिक्का.	: _____
(ब) चौकशीचा खर्च आणि शुल्क.	: _____
(क) सार्वजनिक नोटीस शुल्क.	: _____
(ड) इतर खर्च.	: _____
एकूण खर्च.	: _____

मी याद्वारे आदेश देतो की, वर नमूद केलेली रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या तरतुदीनुसार प्रतिवादींकडून जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात यावी

किंवा

अर्जदाराने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याच्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ च्या नियम १०७ अन्वये अधिकार सोपविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत वरील रक्कम वसूल करावी. या वसुली प्रमाणपत्राच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.

हे वसुली प्रमाणपत्र आज या _____ या दिनांकास या सहीनिशी आणि कार्यालयाच्या शिक्क्यासह दिले आहे.

सह/उप/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प्रवीण दराडे,
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन.

CO-OPERATION, MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated the 18th June 2026.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

No. Sanini 0321/ C.R. 41/ 13C.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 165 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 (Mah. XXIV of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby, makes the following rules further to amend the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961, after the same having been previously published as required by sub-section (3) of section 165 of the said Act, namely :—

1. These rules may be called the Maharashtra Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2026.

2. In rule 2 of the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961 (hereinafter referred as “the principal Rules”), in clause (1), after the words, figures and letter “under section 24A” the words, figures and letter “or section 154B-6” shall be inserted.

3. In rule 4 of the principal Rules, in sub-section (1), in clause (e), sub-clauses (vii), (viii) and (viii-a) shall be deleted.

4. In rule 8 of the principal Rules, in sub-rule (1),-

(1) in clause (f), for the words “nominal and associate members,” the words “nominal, associate, joint and provisional members” shall be substituted;

(2) in clause (x-1), after the word, figures and letter “section 24A”, the words, figures and letters “section 154B-6 and section 154B-28” shall be inserted.

5. In rule 10 of the principal Rules, in sub-rule (1), in the table, in entry 5 of , -

(1) in column (3) against sub-class (c), for the words “House Mortgage Societies and House Construction Societies”, the words, figures and letter “House Mortgage Societies, House Construction Societies and Premises Societies” shall be substituted;

(2) in class 5 Namely Housing Society, in columns (2) and (3), after sub-clause (c), the following classes shall be inserted, namely :—

“(d) Co-operative Housing Association.—
“(e) Association of Society.—

6. Rule 20A of the principal Rules shall be deleted.

7. Rule 20B of the principal Rules shall be deleted.

8. In rule 26 of the principal Rules, after the words, brackets and figures “sub-section (1) of section 30” the words, figures and letter “or section 154B-13” shall be inserted.

9. For rule 33 of the principal Rules, the following rule shall be substituted, namely :-

“33. List of members.—The list of members to be kept by every society shall be in Form J. ”.

10. In rule 57A of the principal Rules, in sub-rule (7), in clause (g), for sub-clause (iii), the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that, sub-clause (iii) shall not apply to the Housing Societies.”

11. In rule 58 of the principal Rules, after the words, figures and letters “disqualification as mentioned in section 73CA” the words, figures and letter “or section 154B-23” shall be inserted.

12. In rule 60 of the principal Rules,—

- (1) in sub-rule (1), the words “an active member elected by the active” shall be deleted ;
- (2) in sub-rule (3), the word “active” shall be deleted ;
- (3) in sub-rule (4), the word “active” shall be deleted.

13. In rule 65 of the principal Rules, in sub-rule (1), clauses (1-a) and (1-b) shall be deleted.

14. In rule 85 of the principal Rules,—

(1) in sub-rule (1), for the words and figures “under sections 98, 101 and 137” the words figures and letters “under sections 98, 101, 137 and 154B-29” shall be substituted.

(2) in sub-rule (4), for the words and figures “under sections 98, 101 and 137” the words figures and letters “under sections 98, 101, 137 and 154B-29” shall be substituted.

(3) in sub-rule (8),

(a) in clause (b), for sub-clause (ii) for the words and figures “under sections 98, 101 and 137” the words figures and letters “under sections 98, 101, 137 and 154B-29” shall be substituted.

(b) in clause (c), for sub-clause (ii) for the words and figures “under sections 98, 101 and 137” the words, figures and letters “under sections 98, 101, 137 and 154B-29” shall be substituted.

15. After rule 106B of the principal Rules, the following CHAPTER shall be inserted, namely :—

“CHAPTER XI-B

CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETIES

106C-1. *Non-application of provisions of these Rules to housing societies.*— Rules 4, 19, sub-rule (1) of rule 20, rules 22, 25, 27, 30A, rules 35 to 48, rules 49B, 49C, 53, 53C, 63A, 66, 86A, rules 93 to 103 of these Rules shall not apply to the housing societies.

106C-2. *Application for reservation of name and permission to open bank account.*— (1) Every application for the reservation of a name and permission to open a bank account for the proposed housing society shall be submitted in Form Y-1. The application shall be accompanied with,—

(i) a resolution of promoters who attended the meeting for electing and authorizing the Chief Promoter, along with the minutes of the said meeting ;

(ii) a commencement certificate or building completion certificate, certified by an architect, for a proposed tenant co-partnership housing society or premises society, or a copy of the tentative layout plan, certified by an architect, or the sanctioned layout plan for a proposed tenant ownership housing society.

(2) Every application for the reservation of a name and permission to open a bank account for the proposed Association of Societies or Co-operative Housing Association shall be submitted in Form “Y-2”. The application must be signed by at least two authorized office bearers of each society or legal entity. The application must be accompanied with,—

(i) a list of office bearers who attended the general body meeting of the proposed association of societies or co-operative housing association for electing and authorizing the Chief Promoter, alongwith the minutes of said general body meeting.

(ii) a resolution from the general body meeting of at least five societies for the proposed Association of Societies, or a resolution from the general body meeting of at least two societies or legal bodies for the proposed Co-operative Housing Association, giving consent and authorizing any two office bearers to attend the general body meeting and sign the necessary documents.

(iii) a copy of the registration certificate of each individual society or legal body.

(iv) a certificate from an architect certifying that the individual societies or legal bodies are part of the same layout or plot.

(3) The application shall be sent to the Registrar by registered post, hand delivery or electronic mode.

(4) The Registrar shall upon receiving an application under the sub-rule (1) or (2) enter the particulars into the register maintained in Form "Y-3", give a serial number, and issue a receipt in acknowledgment thereof.

(5) The Registrar may allow the promoters to amend the application before reserving the name and granting permission to open a bank account.

(6) The Registrar shall dispose off such application within thirty days of receipt. The Registrar may grant permission for the reservation of the name and the opening of a bank account for the proposed society or the Registrar may reject the application after recording reasons therefor in writing and communicate the decision to the applicant. The permission may be subject to such conditions, if any, as specified in letter communicating such decision.

106C-3. Application for registration and registration fees.— (1) Every application for the registration of a society under section 154B-3 shall be made in Form 'Y-1' in Marathi, Hindi or English within two months from the date of granting permission for the reservation of the name of proposed society and opening of a bank account.

(2) The application, subject to the provisions of section 154B-2, be signed by the Chief Promoter and shall, in addition to two copies of the proposed bye-laws of the society, be accompanied by,—

(a) a list of persons who have contributed to the share capital, together with the amount contributed by each of them, and the entrance fee paid by them ;

(b) a certificate from the bank or banks stating the credit balance in favour of the proposed society ;

(c) a scheme showing the details explaining how the working of the society will be economically sound and, where the scheme envisages the holding of immovable property by the society, a description of such property proposed to be purchased, acquired, or transferred to the society.

(d) the registration fees at the following rates, namely :—

	Rs.
(i) Tenant Ownership Housing Societies	5000
(ii) Tenant Co-partnership Housing Societies having,	
(A) Units or Flats Upto 25	2500
(B) Units or Flats Upto 26-50	5000
(C) Units or Flats Upto 51-250	7500
(D) Units or Flats Above 250	10000
(iii) Other Housing Societies	5000
(iv) Housing Societies of Backward Class Persons	50

	Rs.
(v) Housing Societies under Lok Awas Yojana	50
(vi) Co-operative Housing Association	5000
(vii) Association of Societies	5000

(3) The application shall be submitted to the Registrar by registered post, hand delivery or electronic mode.

106C-4. *Conditions to be complied with for admission to membership, etc.-* No person shall be admitted as a member, except associate or provisional member of a society, unless,—

(a) he has applied in writing in the form specified in the Bye laws of the society for membership alongwith value of at least five shares and entrance fee of rupees five hundred ;

(b) applicant has submitted, alongwith the application for membership of the Society, a certified copy of the agreement, duly stamped and registered entered into by him with the Promoter Builder or Transferor; or Registered Gift deed or any other similar legal instruments mentioned in various Acts ;

(c) his application is approved by the committee of the society :

Provided that, if the application is made by any person as defined in section 154B-1(20) (ii to xii), then the application for membership shall also be accompanied by a resolution authorising it to apply for such membership.

106C-5. (i) Any person defined in section 154B-1 (18) (a) may apply for being an Associate Member of any member in Form Y-5A alongwith a recommendation of a member.

(ii) An Associate Member ceases to be an associate member on the death of the original member or on the request of the original member for cancellation of Associate Membership who has made recommendation for his membership or on resignation or death of such Associate Member.

106C-6. (1) *Procedure for admission of provisional members.—*

(a) After the death of any member or joint member, the nominee of such member may apply for provisional membership in Form “Y-4”, along with an indemnity bond indemnifying the society against any future claims regarding the shares or interest of the deceased member in the property of society. If there are more than one nominee, all nominees shall make single application.

(b) Where a member of society dies without making a nomination, or no nominee comes forward for transfer, the society shall, invite applications from legal heirs of the deceased member for admitting as a provisional member, by publishing a notice in at least two local daily newspapers having wide circulation. Such notice shall also be exhibited on the notice board of the society.

(c) After taking into consideration the application received and after making such inquiry as the committee deems fit in the circumstances prevailing the committee shall if it is of the opinion that a person is a legal heir or representative of the deceased member, admit any of the legal heirs as a provisional member as per the provisions of this rule. The Applicant shall make an application in Form “Y-4” for admitting as a provisional member alongwith Indemnity Bond.

(d) If there are more claimants than one, they shall be asked to make an affidavit as to who should become the provisional member. The person named in the affidavit shall furnish an Indemnity Bond alongwith his application, as mentioned in sub-rule (a).

(e) If the claimants do not come to an agreement, as to who should become the provisional member, the committee shall call upon them to produce a legal heirship certificate or succession certificate or a letter of administration from the competent court.

(f) A provisional member shall cease to be a provisional member once the names of the legal heirs are entry on record.

(g) A provisional member shall not have any right, title or ownership of the property and his name shall not be included on the share certificate.

(2) Procedure for Transfer on basis of family arrangement.—

(a) After the death of any member or any of the joint members, the legal heirs of such member or any of the joint members may enter into a duly registered deed of family arrangement recording the terms and conditions with respect to the share, right, title, and interest in the flat held by the deceased member or joint member in the property of the society.

Explanation I.— Family Arrangement means an arrangement or settlement reached between the legal heirs or representative of the deceased member of the society.

(b) The legal heirs shall thereafter make an application in Form Y-5 to the society, along with the duly registered deed of family arrangement and an indemnity bond indemnifying the society against any claims made to the shares, right, title, or interest in the flat of the deceased member or joint member in the property of the society at any time in the future, by any person.

(c) The committee shall, after receipt of the application, immediately publish a public notice in two daily local newspapers having wide circulation, inviting any claims or objections regarding the proposed transfer of shares, right, title, and interest in the flat held by the deceased member or joint member. Such notice shall also be exhibited on the notice board of the society.

(d) If no claim or objections are received within a prescribed time period, the committee may transfer the share, right, title and interest in the flat of the deceased member or joint member to the legal heirs as provided in the duly registered family arrangement.

(e) If any claims or objections are received from any person claiming to be the legal heir of the deceased member or joint member or having any dispute pertaining to the duly executed family arrangement, then the committee shall not transfer the right, title or interest of the deceased member and inform such legal heirs to obtain a legal heirship certificate or a letter of administration from the court of competent jurisdiction.

106C-7. Co-operative education and training for members, officers, and employees of housing societies.— (1) Every Co-operative Housing Society, Association of Societies, or Co-operative Housing Association shall organize annual education and training programs for its members, officers, and employees through the State Federal Society or the State Apex Training Institutes notified by the State Government.

(2) Every co-operative housing society shall contribute rupees ten per member per month to the Co-operative Education and Training Fund, and every Co-operative Housing Association or Associations of societies shall contribute rupees one thousand annually to this fund. Such contributions shall be collected annually and used within the financial year, or the following year, for training programmes.

(3) As far as possible period of education and training shall be,—

(a) for member at least one session of three hours, annually,

(b) for members of committee, office bearer and employees at least two sessions of three hours, annually.

(4) The State Federal Society or the State Apex Training Institute notified by the State Government shall arrange to cater the co-operative education and training to the members, officers and employees of the Co-operative Housing Society, Association of Societies, or Co-operative Housing Association.

(5) The State Federal Society or State Apex Training Institutes to be notified by the State Government shall have,-

- (a) registration under the provisions of the Act or any other Act ;
- (b) a State wide operational area;
- (c) provisions in their bye-laws for providing co-operative education and training to the members, officers and employees of the society;
- (d) adequate infrastructure to provide co-operative education and training to the societies;
- (e) qualified teaching and non-teaching staff; and
- (f) adequate experience in the field of imparting co-operative education and training.

(6) The societies shall, every year make provision and contribute to Co-operative education and training fund of the notified State Federal Societies or State Apex Training Institutes.

106C-8. Nomination of persons.—(1) A member or joint member of a co-operative housing society may nominate any person or persons for provisional membership by submitting the prescribed nomination form, as outlined in the society's bye-laws. The nomination form must be signed by the member submitted to the society during their lifetime. In case of Joint members, separate nomination form shall be submitted for each member for their respective share.

(2) Any nomination made may be revoked or varied by submitting a new nomination form, by following procedure specified in the society's bye-laws.

106C-9. Maintenance of Register.— The name and address of every person nominated for the purpose of provisional membership, as well as any revocation or variation of such nomination, shall be entered in the register maintained under rule 32.

106C-10. Conditions for borrowing by societies with limited liability.— No housing society shall incur liability exceeding ten times the total amount of its paid-up share capital, accumulated reserve fund, amount contributed by members towards land and building, and the building fund, minus accumulated losses:

Provided that, at the time of self-redevelopment and self development, housing society may borrow up to ten times the value of the land, as per the valuation report obtained a by the society from a Government-approved valuer.

106C-11. Creation of funds.— The society may establish and maintain the following funds, as approved by the general body, namely :—

(1) *Reserve fund.*— The society shall establish reserve fund which shall consist of,—

- (a) all entrance fees received by the society from its members ;
- (b) all transfer fees or charges or premium received by the society from its members on transfers of membership ;
- (c) the amounts allocated to this fund from the net profit or surplus of that year, in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 66 ;
- (d) all donations received by the society, except those designated for specific purposes.

(2) *Sinking fund.*—The Society shall establish Sinking Fund which shall consist of contributions collected from its members at a rate determined in the general body meeting, subject to a minimum of 0.25 per cent. per annum of the construction cost of each flat, incurred during the building's construction and certified by the Architect. This fund shall be used for heavy repairs, as approved by the general body.

(3) *Repair and maintenance fund.*—The Society shall establish Repair and Maintenance Fund which shall consist of contributions collected from its members at a rate fixed in the general body meeting, subject to a minimum of 0.75 per cent. per annum of the construction

cost of each flat, incurred during the construction of building and certified by the Architect. This fund shall cover expenses for routine recurring repairs of the buildings or properties of the Society.

(4) *Major repair fund.*— The Society shall establish Major Repair Fund which shall consist of contributions collected from its members at a rate fixed *pro-rata* on an area basis, as and when required, and decided by the general body. The Major Repair Fund shall be used for significant repair and maintenance work on the society's building and property.

(5) *Education and training fund.*— The Society may establish Education and Training Fund which shall consist of contributions collected from its members.

(6) *Election Fund.*— The Society shall establish election fund which shall consist of contributions collected from its members. The society shall collect contributions equally from all members for conducting elections of the managing committee, as decided by the general body.

(7) *Welfare Fund.*— The Society may establish Welfare Fund which may consist of voluntary contributions collected from its members. The welfare fund may be used for social, cultural and recreational activities organized by the society.

(8) *Corpus fund.*— The Society may maintain Corpus Fund.

(9) *Any other funds with permission of the general body.*— The Society may establish any other additional funds for specific purposes with contributions collected equally from all members, subject to approval of general body.

106C-12. Levy of charges.— (1) The contributions to be collected from the members or unit holders of the society, for the funds and the rates specified therein are as follows, namely :-

- (a) service charges ;
- (b) property tax ;
- (c) water charges ;
- (d) expenses on repairs and maintenance of the lifts of the society, including charges for running the lift or installation of new lifts ;
- (e) car parking charges ;
- (f) interest on defaulted charges ;
- (g) repayment of the installment of the loan and interest ;
- (h) non-occupancy charges ;
- (i) insurance charges ;
- (j) lease rent ;
- (k) non-agricultural tax ;
- (l) contribution towards various funds created by the society ;
- (m) any other charges approved by the general body at its meeting, however such charges should not contradict the provisions of the Act and rules.

(2) The service charges of the society referred to in sub-rule (1) above shall include the following, namely :—

- (a) salaries of the office staff, lift men, watchmen, mali's, and any other employees of the society ;
- (b) where the society has an independent office, the property taxes, electricity charges, water charges, etc., for the same ;
- (c) printing, stationery and postage ;

(d) travelling allowance and conveyance charges to the staff and the members of the committee of the society ;

(e) sitting fees paid to the members of the committee of the society ;

(f) annual subscription of the housing federation and any other cooperative institution to which the society is affiliated ;

(g) entrance fees for affiliation to the housing federation and any other cooperative institution;

(h) audit fees for internal, statutory, re-audit, and test audit, if any ;

(i) expenses incurred at meetings of the general body, the committee, and the sub-committees, if any ;

(j) retainer fees, legal charges and territory enquiry fees ;

(k) common electricity charges.

(4) *Share of charges.*— The committee shall apportion the share of each member or unit or flat holder towards the charges on the society on the following basis.—

Sr. No.	Charges	Nature of apportion
(1)	(2)	(3)
1.	Service charges	equally divided by number of units or flats.
2.	Property tax	As fixed by the local authority and for common area on the basis of carpet area of each unit or flat.
3.	Water charges	on the basis of total number and size of inlets or taps provided in each flat as per the sanctioned building plan by the competent authority.
4.	Expenses on repairs and maintenance of the lift of the society including charges for running the lift or installation of new lift	on the basis of unit or flat, equally divided by the number of units or flats of the building in which lift is provided.
5.	Car parking charges	at the rate fixed by the general body
6.	Interest on defaulted charges	at the rate fixed by the general body not exceeding simple interest 12% per annum.
7.	Repayment of the installment of the loan and interest	the amount of each installment with interest as fixed by the financial agency.
8.	Non-occupancy charges	10% of service charges.
9.	Insurance charges	as per the carpet area of each flat: Provided that if there is increase in the insurance premium due to storing any specific goods in any flat or unit used for commercial purposes than the extra burden of insurance premium shall be shared by those who are responsible for such increased premium in the proportion of the carpet areas to their flats.
10.	Lease rent	the carpet area of each unit or flat
11.	Contribution towards	
	(i) Sinking fund	At the rate fixed by the general body subject to minimum 0.25% per annum of the construction cost of each flat or unit

Sr. No.	Charges	Nature of apportion
(1)	(2)	(3)
	(ii) Repair and maintenance fund	At the rate fixed by the general body subject to minimum 0.75% per annum of the construction cost of each flat or unit
	(iii) Major repair fund	The carpet area of each flat/ unit.
	(iv) Education and training fund	Ten rupees per member or as per the rates fixed by the Government for each member, from time to time whichever is higher.
	(v) Election fund	Equally by members
	(vi) Welfare fund	Voluntarily by members
	(vii) Any other fund	Equally by members
	(viii) Amenities charges	Equally by members.
	(ix) Playground, garden, jogging track	Equally by members.

106C-13. Management of housing societies.—

(1) Adoption and governance by Model Bye-laws.—

(a) The management of every housing society, association of society, or co-operative housing association shall be governed by the bye-laws of the society approved by the Registrar. Bye-laws of the society shall form the core governance framework for the society.

(b) The Registrar of Co-operative Societies shall issue the model bye-laws for the housing society, Association of Societies and Co-operative Housing Association.

(c) Every housing society, Association of Society, or Co-operative Housing Association may adopt the model bye-laws within three months from the date of their publication through the Registrar.

(2) Duties and functions of Managing Committee.—

(a) The Managing Committee shall execute decisions taken by the general body, prepare the annual budget, maintain financial records and ensure timely audits, repairs and maintenance of the property of the society.

(b) The committee may with the approval of the general body, appoint professionals such as architects, contractors, etc., for projects of the society and for the purposes of the society.

(c) The committee shall also ensure that the society adheres to the model bye-laws adopted by it and perform duties as per the model bye-laws.

(3) General Body,—

(a) The general body shall be the supreme decision-making authority in the society and its decisions are binding on the managing committee, which is responsible for implementing them.

(b) The general body shall have the power to resolve matters that fall within its jurisdiction as per the Act, rules, bye-laws and Government directives issued under section 79A of the Act and directions issued by the Registrar under section 154B-21 of the Act :

Provided that, the participation of members in a general body meeting may be either in person or through video conferencing or other audio visual means, to be provided by the society, which are capable of recording and recognising the participation of the members and storing the proceedings of such meeting along with date and time.

(c) The annual general body meeting (AGM) shall be held every year as per the provisions of section 75 of the Act.

(d) The notice and the agenda of the annual general body meeting (AGM) shall be in accordance with the provisions of the Act and the bye-laws.

(e) The quorum for the general body meeting (AGM or SGM) shall be two-third of the total members or twenty members, whichever is less.

(f) If there is no quorum, within half an hour after the time appointed for general body meeting of the society, the meeting, if convened upon the requisition of the members, shall be dissolved. In any other case, it shall be adjourned to a later hour on the same day and at the same place, as may have been specified in the notice, calling the general body meeting of the society or to a subsequent date, not earlier than seven days and not later than thirty days and at such adjourned general body meeting, the business on the agenda of the original general body meeting shall be transacted, whether there is requisite quorum or not.

(g) Decisions at the general body meeting (AGM) shall be passed by a majority vote of fifty-one per cent of the total members of the society present, including those attending through video conferencing.

(h) A special general body meeting under section 76 of the Act may be called by giving five clear days notice.

(i) For redevelopment matters, a fourteen clear days notice period is mandatory and the quorum for redevelopment-related special general body meeting shall be two-third of the total members of the society. Such meeting shall be conducted in the presence of the representative of the Registrar. Video recording of the meeting for re-development shall be made and kept in custody of the Chairman and one copy of the said shall be kept in the office of the Assistant or Deputy Registrar for Co-operative Societies within whose jurisdiction the society is located.

(j) A resolution for the selection of a developer or contractor for redevelopment shall be passed by a majority of fifty- one per cent. of the total members of the society including those attending through video conferencing :

Provided that, the representative of the Registrar shall submit a factual report to the Registrar regarding the conduct of the meeting and the Registrar shall communicate the same to the society.

(4) Casual Vacancies in the Committee.—

(a) A casual vacancy in the committee, arising due to the death, resignation, disqualification, removal or incapacity of a member or any other reason before the expiry of their term, may be filled by the Managing Committee.

(b) The Secretary or a person authorized in that behalf shall invite nominations from members by giving a seven day notice on the society's notice board.

(c) After scrutinizing the nominations, the valid nominations shall be placed before the committee.

(d) If the number of valid nominations exceeds the vacancies, the committee shall fill the vacancies by majority vote.

(e) The term of the co-opted member shall be coterminous with the term of the committee members.

(5) Maintenance and repairs.—

(a) The managing committee is responsible for maintaining and repairing of the society property.

(b) The managing committee shall be competent to incur expenditure on the repair and maintenance of the property of the society once in a financial year provided the one-time expenditure does not exceed,—

(i) for societies having upto 25 members,

Rupees 1,00,000

(ii) for societies having 26 to 50 members,

Rupees 2,00,000

(iii) for societies having 51 to 100 members,

Rupees 3,00,000

(iv) for societies having 101 to 1000 members

Rupees 4,00,000,

(v) for societies having 1001 and above members

Rupees 5,00,000

106C-14. Grant of certificate for recovery under section 154B-29.—

(1) Application for grant of certificate for recovery.—

(a) Every application for the grant of a certificate for recovery under section 154B-29 shall be submitted in form “Y-6” alongwith a court fee of rupees one hundred.

(b) The application must specify the dues the society claims from the person against whom the amount is due.

(c) The application shall clearly state whether the person from whom the amount is claimed is a member of the society or not.

(2) Application shall be accompanied with,-

(a) a letter of authority, authorizing an officer or a representative to submit the application and represent the society before the Registrar.

(b) a certified true copy of the up-to-date account of dues or personal ledger of the defaulting member or occupier.

(c) a certified true copy of the resolution approving the levy of charges or major repair funds or construction costs.

(d) a certified true copy of the resolution approving the levy of simple interest on the dues.

(e) the original treasury challan or any other proof of the deposit of fees.

(f) a copy of the notice issued by the society.

(3) Scrutiny and registration of application.—

(a) Upon receiving the application, the Registrar shall ensure that the application is complete before proceeding to register it.

(b) If the application is incomplete, the Registrar may direct the society to rectify the deficiencies within seven days.

(c) After compliances of the requirements, the application shall be registered. If the requirements are not complied with, within the period specified, the Registrar shall dismiss the application.

(d) After registration, the Registrar shall, within fifteen days, issue a notice to the opponent, requiring them to file a written statement on the specified day, date and place as specified in the notice.

(e) The notice shall be served through hand delivery, registered post acknowledgment due, or if the opponent could not be easily found by publication of public notice thereof in at least one local daily newspaper.

(f) The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall *mutatis mutandis* apply to such public notice.

(g) The expenses for the publication of the notice shall be borne by the applicant.

(4) *Appearance of parties and consequences of non-appearances.*—

(a) On the date fixed as aforesaid, the opponent shall appear either personally or through his advocate or his representative before the Registrar and shall file a written statement in his defense. The Registrar may grant adjournment for a period not exceeding fifteen days in the first instance to file a written statement.

(b) On the date of hearing, if the applicant appears and the opponent or any of the opponents, if more than one, does not or do not appear, as the case may be, the Registrar shall after satisfying himself that all the opponent are duly served the notices, order the applicant to prove the claim on the next date and decide the application *ex-parte* :

Provided that, before deciding the application, if the opponent appears and shows a sufficient cause for his non-appearance on the earlier occasions, he shall be heard in the matter as if he had appeared before the Registrar on the first day.

(c) If, on the date fixed for the hearing, the opponent appears and applicant does not appear,—

(i) the Registrar may issue a recovery certificate in Form “Y-7” as admittance by the opponent ;

(ii) non-appearance of the applicant would not be reason for dismissal of the claim and the Registrar shall decide the application on merit.

(5) *Production and Inspection of documents.*—

(a) The parties shall file the documents referred to in the pleadings of statment of defence, as the case may be, at the time of filing an application if the Registrar is satisfied that any document is relevant and the same is in the custody of the opposite party, then he may, by an order in writing, direct such party to produce such document on the next date of hearing:

provided that such application shall not be entertained from the defendant before filing his written statement in defence.

(b) If the party so ordered, fails to produce such documents on the next date of hearing, the Registrar may draw adverse inference against such party and hearing of the original application shall not be postponed till filing of documents or for the reasons of such non compliance of the order.

(c) If the Registrar is satisfied that the documents required to be produced, cannot be brought before the Registrar for sufficient reasons, the Registrar may allow the defendant to carry out inspection of the documents within seven days from the date of order of such inspection.

(d) If the Registrar is satisfied that the defendant had no access to the documents and earlier and the filing of additional statement is necessary, he may allow the filing of such additional statement.

(6) *Procedure for hearing of application.*—

(a) On receipt of the replies, the Registrar shall proceed to hear oral arguments of parties and shall close the proceeding for the order.

(b) Every endeavour shall be made by the Registrar to decide the application within three months from the first date of hearing :

Provided that the Registrar may decide the application but not beyond the period of three months for the reasons to be recorded in writing.

(7) *Judgment, Order and Certificate*.- After hearing arguments of the parties, the Registrar shall issue a reasoned judgment and pass an order for grant or rejection of the application. The Registrar, thereafter, shall issue a Certificate in form “Y-7”. The judgment and the certificate shall bear signature of the Registrar and date on which it is passed.

16. In rule 107 of the principal Rules, in sub-rule (1), in clause (e),—

(1) after the words, brackets, and figures and “or under sub-section (1) of section 137” the words, brackets, figures and letter “or sub-sections (1) and (2) of section 154B-29” shall be inserted;

(2) in the proviso, after the words, brackets, and figures “under sub-section (1) or (2) of section 101” the words, brackets, figures and letter “or sub-sections (1) and (2) of section 154B-29” shall be inserted.”.

17. Forms J-1 and J-2 appended to the principal Rules shall be deleted.

18. Forms M-1 to M-19 appended to the principal Rules shall be deleted.

19. After Form-Y appended to the principal Rules, following Forms shall be added, namely :-

Form Y-1

[See rule 106C-2(1)]

Form of application for reservation of name and permission to open
bank account for a proposed Co-operative Housing Society.

To,

The Joint/ Deputy / Assistant Registrar of Co-operative Societies.

.....

Subject : Reservation of Name and opening of bank account of the proposed
Co-operative Housing Society.

Sir,

I wish to inform you that I have been elected as the Chief Promoter of the
.....Co-operative Housing Society Ltd.(proposed).
I enclose a certified true copy of the resolution of the Promoters of the proposed society, held
on..... at..... electing me as the Chief Promoter. As per the authority vested in me by
virtue of Resolution No. passed in the said meeting of the Promoters, I am making
this application for reservation of name as Co-operative Housing
Society Ltd. (Proposed).

If the above proposed name is not available for reservation, any one of the following alternative
names, in the order of preference, may be reserved :—

1.
2.
3.
4.

The information required for securing reservation of name is as follows :—

1. Name of the proposed society to be reserved:
2. Details of plot, such as location and Municipal ward on which the building is proposed
to be constructed or already constructed :
3. Postal address for correspondence purpose :
4. e-mail address:
5. Details of land whether it is already acquired or proposed to be acquired :
6. No. of flats proposed to be constructed or already constructed :
7. No. of promoters who have already joined the proposed society :
8. Whether the applicant is one of the promoters of the proposed society :
9. Address of the proposed society :
10. Details of the Chief Promoter :
 - (a) Full name, occupation and address of the Chief Promoter :
 - (b) Residential Address :
 - (c) Business/ Service :
 - (d) Occupation :

(e) Mobile No :

I hereby enclose the following documents :—

(1) Copy of resolution of promoters of society.

(2) In case of tenant co-partnership housing society or premises society, copy of agreement with any one proposed member by the builder promoter, copy of commencement certificate or the building completion certificate certified by the architect.

(3) In the case of tenant ownership housing society, a certified copy of the agreement for sale of land or letter of consent from Vendor for sale of land, or assurance letter from Government and copy of tentative lay-out plan certified by Architect or sanctioned lay-out plan.

I declare that the information given above, including in the enclosures, is correct.

I request you to reserve the above name and grant permission for opening of bank account of the proposed housing society accordingly.

Date :

Yours faithfully,

Place :

(Name and Signature of Chief Promoter)

Form Y-2

[See rule 106C-2(2)]

Form of application for reservation of name and opening of bank account for a proposed Association of Society or Co-operative Housing Association.

To,

The Joint/ Deputy / Assistant Registrar of Co-operative Societies.

.....

Subject :— Reservation of Name and opening of bank account of the proposed Association of Society/Co-op Housing Association.

Sir,

I wish to inform you that I have been elected as the Chief Promoter of the Association of Society/ Co-operative Housing Association (proposed), I enclose a certified true copy of the minutes of general body meeting and list of office bearers who attended the general body meeting of the proposed Association of Society/ Co-operative Housing Association, held on at..... electing me as the Chief Promoter. As per the authority vested in me by virtue of Resolution No. passed in the said meeting of the office bearers, I am making this application for reservation of name as Association of Society/ Co-operative Housing Association. (Proposed).

If the above proposed name is not available for reservation, any one of the following alternative names, in the order of preference, may be reserved :-

1.
2.
3.
4.

The information required for securing reservation of name is as follows :—

1. Name of the proposed Association of Society/ Co-operative Housing Association to be reserved :
2. Details of individual societies or legal bodies that are part of the same layout or plot :
3. Postal address for correspondence purpose :
4. e-mail address :
5. Details of societies or legal bodies giving consent or authorizing two office bearers to sign the necessary documents :
6. No. of societies or legal bodies forming the association :
7. No. of office bearers who have already joined the proposed association :
8. Whether the applicant is one of the office bearer of the proposed association :
9. Address of the proposed association :
10. Details of the Chief Promoter :

- (a) Full name, occupation and address of the Chief Promoter :
- (b) Residential Address :
- (c) Business/ Service :
- (d) Occupation :
- (e) Mobile No :

I hereby enclose the following documents :—

(1) Copy of minutes of general body meeting and list of office bearers who attended the general body meeting.

(2) Copy of the resolution from the general body meeting of five societies for the proposed Association of society or a resolution of the general body meeting of two societies or a consent of the legal bodies for the proposed Co-operative Housing Association to authorize two office bearers to attend the general body meeting and to sign the necessary documents.

(3) Copy of the Registration certificate of such individual society or legal body.

(4) Copy of a certificate from an architect certifying the individual societies or legal bodies are part of the same layout or plot.

I declare that the information given above, including in the enclosures, is correct.

I request you to reserve the above name and grant permission for opening of bank account of the proposed association of society accordingly.

Yours Faithfully,

Date :

Place :

(Name and Signature of Chief Promoter)

[See rule 106C-2 (4)]

[illegible]

Form Y-4

[See Rules 106c-6 (1) (a) and 106c-6 (1) (c)]

The Form of application for Provisional Membership by the nominee

To,
The Secretary,
..... Co-operative Housing Society Ltd.

Subject : Application for provisional membership.

Sir,

I, Shri/Smt. hereby make an application for provisional membership of the Co-operative Housing Society Ltd., as nominee / legal representative of the deceased member Shri/Smt. was a member of the society holding.....shares of Rs. each and flat / tenement noin the society's buildings.

Shri/Smt. died on A copy of the death certificate is enclosed. The late Shri/Smt. the deceased member of the society had nominated me/us under Rule 106 C-7 of the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961.

or

The late Shri/ Smt. the deceased member of the society has not made any nomination and I am the legal representative of the deceased member and I shall abide by the provisions of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961.

I request you to please admit me as a provisional member of the society till the legal heirs are brought on the record of the society to transfer the shares and interest of the deceased member in the capital and property of the society in their names. The share certificate held by the deceased member is enclosed herewith.

Being the only nominee as per nomination filed with the society by the deceased member or being the legal representative of the deceased member, I am entitled to make an application for provisional membership of the society. I undertake to discharge the present and future liabilities to the society.

I have got understood the provisions of Act, Rules and bye-laws of the society and undertake to abide by the same.

Yours Faithfully,

Date :
Place :

(Signature of Nominee/
Signature of legal Representative).

Form Y-5

[See Rule 106C- 6(2)(b)]

The Form of application for Membership by the Legal Heirs executing duly
registered Family Arrangement

To,
The Secretary,

..... Co-operative Housing Society Ltd.

.....

Subject : Application for Membership.

Sir,

I, Shri/Smt. hereby make an application for membership of the Co-operative Housing Society Ltd., as the legal heir / legal representative of the deceased member or joint member. Shri/Smt. was a member or joint member of the society holding shares of Rs. each and flat / tenement no in the society's buildings.

Shri/Smt. died on A copy of the death certificate is enclosed.

I hereby state and submit that I am the person entitled to inherit the property of late Shri/Smt., the deceased member of the society and thereby I have entered upon a duly registered Family Arrangement with other legal heirs to transfer the share, right, title and interest for the flat no. held by Late Shri/Smt., the deceased member of the society in my name.

I request you to please admit me as a member of the society. The share certificate held by the deceased member is enclosed herewith. I undertake to discharge the present and future liabilities to the society.

I have got understood the provisions of Act, Rules and bye-laws of the society and undertake to abide by the same.

Yours Faithfully,

Date :

(Signature of Legal Heirs /Legal

Place :

Representative).

Form Y-5A

[See Rule 106C-5]

The Form of application for Associate Membership by an individual who is a relative of a member as defined in section 154B-1 (18) (a) and desires to be admitted to Associate Members of the Society.

To,
The Secretary,
..... Co-op. Housing Society Ltd., -----

Subject : Application for Associate Membership

Sir,

Shri/Shrimati is already a Member of the Co-operative Housing Society Ltd., having address at holdingfully paid shares of Rs. each and flat/ tenement/ plot No. in the Society.

Shri/Shrimati desires to admit me as an Associate member on his/her behalf to participate and vote in the affairs of the society with his/her prior written consent and I am related to the Member as husband / wife / father / mother / brother/ sister / son / daughter / daughter in law/ son in law/ nephew/ niece.

Accordingly, I make this application for admitting me as an Associate member to Shri/Shrimati and remit herewith the entrance fee of Rs.

On my admission as an Associate member by the society, I, shall participate and vote in the affairs of the society on behalf of the Member with his/her prior written consent.

The name of Shri/Shrimati shall stand first/ second / third in the share certificate and as an Associate member my name will not be incorporated in the share certificate and I shall have no rights or privilege of a member except to participate and vote in the meeting or contest in the election to committee of the society with prior written consent of the Member. I request you to admit me as an Associate member and include my name as an associate member in the society records.

The Member may in writing recommend the society for making me an associate member.

I undertake to discharge the present and future liabilities to the society.

I have got understood the provisions of Act / Rules / bye-laws of the society and undertake to abide by the same.

The recommendation of the Member for my admission as an Associate member is given below.

Place

Date

Yours faithfully

(Signature of the applicant).

I, Shri/ Shrimati a Member of the.....
 Co-operative Housing Society Ltd. having address at
 holding fully paid shares of Rs....., recommend the
 application made by Shri/Shrimati, who is
 my..... in relation, for the Associate membership of the Society to exercise rights and
 duties on my behalf as per terms and conditions set out in the above application.

Place

Date

Signature of the Member.

FORM Y-6

[See Rule 106C- 14(1)(a)]

Form of application for grant of certificate for recovery u/s 154 B-29
before Joint / Deputy /Assistant Registrar of Co-operative Societies
application u/s 154 B-29 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.
Application No. ----- /154 B-29 / -----Year

1. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

..... Applicant

Versus

1. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

2. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

3. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

4. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

..... Respondents

Amount claimed : Rs. ----- (Rupees -----)

Applicant -----Co-operative Housing Society Ltd. is submitting as follows :—

1. Applicant -----Co-operative Housing Society Ltd. is the society registered under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 having its registered address as mentioned in the cause title (hereinafter referred to as the “said Society”).

2. Above named Respondent No. 1 to -----are the members / joint members / associate member / provisional member / occupier of the society residing / occupant in Flat No.-----, Wing -----, of the said Society building on the said Society Plot having address as mentioned in the cause title ;

3. The said Society has prepared and issued bills / demand notices in respect of the charges of the Society to the above Respondent No. ----- to ----- on the basis of the provisions of the Act, Rules, Bye-laws, Circulars, Government Resolution, notifications etc. amounting to Rs. ----- /- (Rupees -----) (which includes the principal amount and the interest as resolved by the General Body and as prescribed by the Bye Laws along with the taxes if any applicable).

4. The Respondent No. ----- to ----- have failed to pay the charges / dues within three months from the date of service of bill / notice / due date of payment (whichever is later). The said amount is in arrears. All the Respondents are jointly and severally liable for the said defaulted amount.

5. The said Society has issued oral as well as written instructions / letters / notices to all the Respondents for the payment of the pending dues from time to time.

6. Since the Respondents have failed to pay the abovementioned charges / dues, the Committee members and the General Body have passed a resolution at the meeting held on----- and ----- respectively to file an application for recovery of dues under section 154 B-29 and to give the effect to such recovery certificate as may be issued on such application and execute the same under section 156 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and Rule 107 of the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961 and to authorize the Secretary / Chairman / Treasurer to initiate the recovery proceedings.

7. As mentioned above the applicant society had issued due notice by the registered post / hand delivery with acknowledgement / Courier and demanded the said amount / dues / charges of Rs. ----- from the Respondent and also informed the Respondents that; if the Respondents fail to pay the said amount / dues / charges, an application u/s 154 B-29 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 shall be filed against the Respondents.

8. Therefore, the Applicant Society has filed this Application u/s 154 B29 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 against the Respondents before the Joint / Deputy / Asst. Registrar, Co-operative Societies.

9. Details of the dues pending till date :—

Sr. No.	Details	Amount in Rupees
(1)	Amount of dues pending as per the last Bill / demand notice dated -----	
(2)	Amount of interest charged (Rate of Interest in %)	
(3)	Amount of other expenses such as notice fees & postage charged as on -----	
(4)	Taxes if any applicable	
	TOTAL	

10. The Recovery Application is filed for the recovery of the dues along with the interest.

11. The said Society states that the claim of the applicant is legal and filed with bonafide intention and there is no lawful cause on the part of the Respondents to deny the applicant's claim and hence, the application should be decided summarily.

12. The cause of action has arisen in the territorial jurisdiction of the Deputy/ Asst. Registrar, Co-operative Societies as the said Society is registered under the Jurisdiction of the said Deputy / Asst. Registrar. The amount due was demanded by the applicant by the notices dated -----, and -----.

13. The valuation of the application is ----- and ----- have been paid for the process fees and advolerm stamp.

14. The Applicant prays that,—

(a) All the Respondents should be ordered to pay the amount of _____ and the interest at the rate of -----% p.a. from the date of filing the application till the final payment. The recovery certificate should be inclusive of expenses incurred by the applicant for filing the application with the process fees.

(b) Hence order may be passed to the effect that the above mentioned arrear should be recovered as the arrears of land revenue.

(c) The recovery certificate should be sent to the Special Recovery Officer for the necessary execution thereof.

Place :

Date :

Applicant

(For ----- Co-op Hsg. Soc. Ltd.)

VERIFICATION

I undersigned Mr. ----- designation ----- of the ----- Co-operative Society Ltd. state on solemn affirmation that the above statement is true and correct to the best of my knowledge and belief. Following documents have been submitted on behalf of the Applicant ----- Co-operative Society Ltd.

(i) ----- copies of the application (Original Application + one copy each for each Respondent).

(ii) Resolutions passed in the meeting of the Committee Member and the General Body Meeting.

(iii) Certified Copy of the last Bill dated ----- issued to the Respondents.

(iv) Copy of the Notices dated -----, ----- and ----- sent to the Respondent and the acknowledgment thereof.

(v) Certified Copy of the extract of the account of the Respondents.

Place :

Date :

Applicant

(For ----- Co-op Hsg. Soc. Ltd.)

FORM Y- 7

[See Rule 106c-14(4)(c)(i)]

Form of Certificate for Recovery u/s 154 B-29.
Before Joint / Deputy /Assistant Registrar, Co-operative Societies
Application No. _____/154 B-29 / -----Year

1. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

..... Applicant

Versus

1. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

2. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

3. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

4. -----)

R/A -----)

Occupation-----)

..... Respondents

Application under Section 154 B-29 of the Maharashtra State Co-operative Societies Act, 1960 & Rules thereunder

Claim for -----

1. Date of filing application of the Society -----

2. Details regarding the documents filed by the Society :

(i) Application filed against the respondents to recover claimed amount.

(ii) Copy of the resolution dated ----- passed by the Managing Committee.

(iii) Copy of the notice given by the applicant society to the respondents.

(iv) Latest extract of the Personal ledger reflecting the dues of the Respondents.

(v) Documents necessary to prove the claims filed by the applicant society.

3. Date of issue of hearing notices to the respondents -----

4. Date of appearances of the respondents -----

5. Dates of Hearing

6. Advocates appeared on behalf of the Applicant Society -----

7. Advocates appeared on behalf of the Respondents -----

8. Statement filed (written and oral) by the Respondents

9. Opinion by the Registrar on the above Statement.

Whereas I have issued due notices and given proper and sufficient opportunity of being heard to the all above respondents in the interest of justice :

And whereas I have scrutinized, checked the letters/statements given by the respondent to the society, extract of the account of transaction filed by the society and all other relevant document filed by the applicant society and confirmed that the above respondent has not paid the dues and therefore I issue the following order for recovery of the dues amount in accordance with my aforesaid opinion—

Certificate for recovery under Section 154 B-29 of the Maharashtra Co-operative Societies Act :

The above applicant society to recover from the respondents

Claim amount	: -----
Cost & Fees of this application	: -----
Other Expenses	: -----
Total amount	: -----

And to recover interest at simple interest from the date of filing this application till the date of full repayment excluding any such amount that might have been deposited by the respondents towards the dues.

Expenses incurred by the applicant:

(a) Stamp affixed by the applicant	: -----
(b) Cost & Fees of inquiry	: -----
(c) Public Notice Fee	: -----
(d) Other Expenses	: -----
Total Expenses	: -----

I hereby order that amount mentioned above be recovered from the respondents as per the provisions of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 as arrears of Land Revenue or ;

Applicant should get the above amount recovered through the officers who have been delegated the powers under Section 156 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and Rule 107 of the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961. There is no need to file a separate application for implementation of this recovery certificate.

This recovery certificate issued today this ----- day of ----- year
under signature and seal of this office.

Joint/Deputy/Assistant Registrar, Co-operative Societies.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

PRAVIN DARADE,
Principal Secretary to Government.